

# لائحة الموارد البشرية

## للجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات

اعداد استشاري التطوير المؤسسي

والموارد البشرية

أ/ حسين محمد العودري

## المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 1      | المحتويات                                                           |
| 3      | ٢.٣.١ الباب الأول: الباب الأول: التسمية والتعاريف والأحكام العامة   |
| 3      | ٢.٣.١ الفصل الأول : التسمية والتعاريف                               |
| 5      | ٢.٣.١ الفصل الثاني : أحكام عامة                                     |
| 6      | ٢.٣.١ الباب الثاني : لجنة شؤون الموظفين                             |
| 7      | ٢.٣.١ الباب الثالث : قواعد أحكام التعيين في وظائف الجمعية           |
| 7      | ٢.٣.١ الفصل الأول : شروط تعيين الموظفين وتقديم الطلبات              |
| 9      | ٢.٣.١ الفصل الثاني : إجراءات التعيين                                |
| 11     | ٢.٣.١ الفصل الثالث : التعاقد والانتداب والإعارة                     |
| ١٢     | ٢.٣.١ الفصل الرابع: الفترة الاختبارية وإلغاء التعيين                |
| ١٣     | ٢.٣.١ الباب الرابع : واجبات الموظفين في الجمعية وحقوقهم             |
| ١٣     | ٢.٣.١ الفصل الأول : الواجبات والالتزامات                            |
| ١٥     | ٢.٣.١ الفصل الثاني: الحقوق والامتيازات                              |
| ١٦     | ٢.٣.١ الفصل الثالث : قواعد وأحكام الرواتب                           |
| ١٨     | ٢.٣.١ الفصل الرابع : العمل الإضافي والأجور الإضافية                 |
| ١٩     | ٢.٣.١ الفصل الخامس: الإجازات                                        |
| ٢٣     | ٢.٣.١ الباب الخامس : العقوبات التأديبية                             |
| ٢٣     | ٢.٣.١ الفصل الأول : أنواع العقوبات                                  |
| ٢٦     | ٢.٣.١ الفصل الثاني : إجراءات التحقيق                                |
| ٢٧     | ٢.٣.١ الفصل الثالث : توقيف الموظف عن العمل                          |
| ٢٨     | ٢.٣.١ الباب السادس : انتهاء الخدمة                                  |
| ٢٩     | ٢.٣.١ الفصل الأول : أسباب إنهاء الخدمة                              |
| ٢٩     | ٢.٣.١ الفصل الثاني : الاستقالة                                      |
| ٣٠     | ٢.٣.١ الفصل الثالث : التسريح من الخدمة                              |
| ٣١     | ٢.٣.١ الفصل الرابع: الفصل أو العزل                                  |
| ٣١     | ٢.٣.١ الباب السابع : تقييم كفاءة الأداء                             |
| ٣١     | ٢.٣.١ الفصل الأول : أسس عامة                                        |
| ٣٢     | ٢.٣.١ الفصل الثاني: قواعد تقييم الأداء                              |
| ٣٣     | ٢.٣.١ الفصل الثالث : حق التظلم والطعن في قرارات التقييم             |
| ٣٤     | ٢.٣.١ الباب الثامن: أحكام عامة وختامية                              |
| ٣٥     | ٢.٣.١ الباب الحادي عشر:                                             |
| ٣٦     | ٢.٣.١ الواجبات والمحظورات والامتيازات الوظيفية                      |
| ٣٧     | ٢.٣.١ الباب العاشر                                                  |
| ٣٨     | ٢.٣.١ لائحة الجزاءات والإجراءات التأديبية                           |
| ٣٩     | ٢.٣.١ الباب التاسع                                                  |
| ٤٠     | ٢.٣.١ الأحكام الخاصة بانتهاء خدمة الموظفين وحقوقهم المترتبة على ذلك |

نبذة مختصرة عن الجمعية:

رؤية الجمعية:

بيت كل القابلات

رسالة الجمعية:

الأهداف:

أغراض وأهداف لائحة الموارد البشرية :

١. تطبيق أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً بما يضمن لأصحاب المصلحة إدارة الموارد البشرية في الجمعية وفقاً للمبادئ الأخلاقية السليمة.
٢. تحديد سياسات وإجراءات إدارة الموارد البشرية التي من شأنها تنظيم علاقة الجمعية بالموظفين والمتطوعين، وذلك عن طريق تحديد وتوضيح واجبات وحقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى تأمين معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة.
٣. تقديم مجموعة من الإجراءات الرسمية التي يمكن تنفيذها لضمان تنفيذ السياسات الإدارية في إدارة الموارد البشرية وفقاً للممارسات العالمية والسياسات السليمة والقوانين واللوائح المعمول بها لإدارة الموارد البشرية.
٤. المساهمة في تحقيق أهداف إدارة الموارد البشرية الحالية والمستقبلية للجمعية.

عدم الامتثال إلى السياسات والإجراءات:

- في حالة وجود أية تجاوزات أو خروج عن السياسات والإجراءات الإدارية في دليل إدارة الموارد البشرية، سيتطلب ذلك موافقة السلطات التالية:
- الجمعية العمومية
  - رئيس الجمعية أو الأمين العام
  - مدير إدارة الموارد البشرية .

توزيع الدليل والإشراف عليه:

١. عند توزيع نسخة من/أجزاء من/كافة محتويات دليل الموارد البشرية يجب أن تحمل كل نسخة رقم تسلسلي ويتم الاحتفاظ بسجل استلام للنسخ الموزعة في إدارة الموارد البشرية مع السكرتارية أو من يقوم بهذه المهام في الجمعية .
٢. يقوم مستلم دليل الموارد البشرية بالتوقيع على محضر استلام تأكيداً لاستلامه له.
٣. لا يحق لمستلم دليل الموارد البشرية نزع أو تعديل أو نسخ أي جزء منه دون الحصول على موافقة المدير التنفيذي أو مدير إدارة الموارد البشرية أو من يحل محلهم في الجمعية.
٤. يجب دائماً الاحتفاظ بدليل الموارد البشرية وإبقائه في مكان آمن.
٥. تعتبر محتويات هذا الدليل سرية ومعدة للاستخدام الداخلي من قبل موظفي الجمعية المفوضين، ولا يحق نسخ محتويات هذا الدليل أو كشفها أو إظهارها، تحت أي ظرف من الظروف، إلى أطراف ثالثة دون الحصول على موافقة مكتوبة من المدير التنفيذي أو مدير إدارة الموارد البشرية.
٦. باستطاعة مدير إدارة الموارد البشرية نسخ أي جزء من دليل الموارد البشرية وإعطائه إلى الموظفين المعنيين في الجمعية كونهم بحاجة في تأدية أعمالهم.

## التحديثات والتعديلات:

- في حال وجود أي تحديثات تقوم إدارة الموارد البشرية بإبلاغ كافة الأشخاص المعنيين داخل الجمعية عن كافة التحديثات والتعديلات التي أدخلت على دليل الموارد البشرية الخاص بالجمعية بالشكل الصحيح وفي الوقت المناسب .
- تلتزم إدارة الموارد البشرية بالجمعية للقيام بالخطوات التالية لتحقيق الرقابة وإدارة التغيير لهذا الدليل:
- تتمثل المسؤولية الكاملة للرقابة الإدارية الخاصة بالكوادر البشرية على مسؤولية إدارة الموارد البشرية لكونها الإدارة المختصة لتطبيق المواد والنماذج الخاصة بدليل السياسات والإجراءات الإدارية الخاصة بإدارة الموارد البشرية، والمسؤول أولاً وأخيراً عن رقابة هذا الدليل.
- يستطيع أي مسنول بالجمعية تقديم اقتراحات وتوصيات بخصوص أية تعديلات على محتوى هذا الدليل، حيث يتم إرسال جميع التغييرات أو الطلبات الموصى بها إلى إدارة الموارد البشرية مرفق بها توضيح الأسباب لهذه التغييرات والنتائج المرجوة.
- يقوم مدير إدارة الموارد البشرية بالتوصية والتشاور مع المدير التنفيذي للجمعية للحصول على الموافقة في حال وجود أي تغييرات في المواد والدليل الخاص بلائحة الموارد البشرية واعتمادها من الإدارات العليا للجمعية بعد توضيح الأسباب والنتائج.
- مشارك كلاً من رئيس الجمعية والأمين العام ومدير إدارة الموارد البشرية في أي تحديث وإدخال التعديلات ووضع اللامسات الأخيرة لهذا الدليل مع الجهات الاستشارية أو المستشارين المعتمدين مع الجمعية
- يتم ترقيم وتأريخ أي تغييرات على الدليل بالتسلسل وعكسها في كشف سيرة التعديلات الخاص برقابة التعديل على الدليل في كل صفحة تم تغييرها. ويتم تغيير رقم الإصدار فقط في حال وجود مراجعة شاملة لكافة السياسات والإجراءات.
- بعد إجراء كل تغيير، يقوم مدير إدارة الموارد البشرية بتعميم مذكرة لرسالة إلكترونية إلى جميع الموظفين المعنيين يشير فيها إلى الوثيقة المتغيرة ويزودهم بتفاصيل هذا التغيير.
- 1. يتم تحديث دليل الموارد البشرية بصورة مستمرة لعكس السياسات والإجراءات الإدارية الخاصة بإدارة الموارد البشرية بما يتلاءم مع تغيرات العمليات التشغيلية في الجمعية ووحداتها الرئيسية.

## الحصول على الدليل:

- تم إعداد هذا الدليل لتوجيه وإرشاد كافة الموظفين المعنيين في إدارة الموارد البشرية. وفيما يلي المناصب التي سيكون لزاماً وجود نسخة لديها من هذا الدليل:
1. رئيس الجمعية. أو الأمين العام
  2. مدير إدارة الموارد البشرية بالجمعية.
  3. جميع موظفي إدارة الموارد البشرية لديهم حق الحصول على الأجزاء الخاصة بأعمالهم ومناصبهم من هذا الدليل ليساعدهم في أداء أعمالهم اليومية.
  4. يجب على كل موظف انتهت خدمته بالجمعية وتوجد في حيازته نسخة من هذا الدليل أن يعيدها إلى إدارة الموارد البشرية.

## حدود تطبيق الدليل:

1. تعتبر السياسات والإجراءات الموجودة في هذا اللائحة مكملة لأحكام نظام العمل المعمول به في الجمهورية اليمنية والصادرة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٩٥م بشأن قانون العمل وتعديلاته بالقانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٧م والقانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٠م والقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٠٣م بشأن قانون العمل أو أي قانون آخر يحل محله.
2. تسري أحكام هذه السياسات على جميع الموظفين الدائمين بالجمعية (المثبتين مع الجمعية بعقود سنوية تعتبر دائمة والموضوعين تحت الاختبار وسيتم التعاقد معهم بعقود دائمة في حال اجتيازهم للاختبار أو المتطوعين الدائمين).
3. تستثنى بعض قوانين هذا الدليل على الأشخاص الذين توظفهم الجمعية للقيام بأعمال ومهام مؤقتة أو عرضية أو موسمية حسب حاجة الموارد البشرية في الجمعية.
4. الموظفين بعقود خاصة تطبق عليهم الشروط الواردة في عقود توظيفهم بالنسبة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وإجازاتهم واستقالاتهم وإنهاء خدماتهم، كما تطبق عليهم طيلة مدة عملهم الشروط الخاصة بواجبات الموظفين والتعليمات التي يصدرها إليهم رؤسائهم وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعلاقات العمل بموجب هذا الدليل والتي لا تتعارض صراحة مع شروط توظيفهم.
5. تعتبر السياسات والإجراءات في هذا الدليل وتعديلاتها والقرارات التي تصدرها إدارة الجمعية العليا بشأن الموظفين جزءاً متمماً للعقد الذي يبرم بين الجمعية والموظف.

٦. يحق لإدارة الجمعية في أي وقت إدخال أية تعديلات على نصوص هذا الدليل، ويشمل ذلك الإضافة والإلغاء لأي من البنود أو المنافع أو الحقوق الواردة فيه حسب تطور أنظمة الجمعية وأنشطتها وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية.

الباب الأول  
التسمية والتعاريف والأحكام العامة  
الفصل الأول  
التسمية والتعاريف

مادة (١) تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالجمعية وتسمى هذه اللائحة (لائحة الموارد البشرية للجمعية الوطنية للقبائل اليمنية (NYMA).

منتدبين ، مثبطين ، مؤقتين ، عمالة يومية ، متطوعين . كما تسري أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.

مادة (٢) لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات والألفاظ الواردة فيها المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو يقتضي سياق النص معنى آخر وتسمى هذه اللائحة: لائحة الموارد البشرية والمحدد فيها واجبات والتزامات وحقوق وامتيازات كافة موظفي الجمعية وعلاقتهم بها، ببعضهم البعض داخل الجمعية .

١) الجمعية: الجمعية الوطنية للقبائل اليمنية (NYMA).

٢) الهيئة التنفيذية : الجمعية العمومية

٣) الرئيس: رئيس الجمعية،

٤) الأمين العام للجمعية المعين من قبل الجمعية العمومية .

٥) المدير المختص: كل من يدير قطاعاً معيناً من قطاعات العمل في الجمعية أو فرعاً من فروعها أو مكاتبها.

٦) اللجنة : لجنة الموارد البشرية في الجمعية

٧) الموظف: كل شخص ذكر أو أنثى يتم تعيينه في الجمعية لمزاولة أي من أعمالها الدائمة الكتابية أو الإدارية أو الفنية أو الحسابية أو غيرها مقابل راتب شهري يحدده عقد أو قرار التعيين .

٨) الوظيفة : هي ما يسند إلى الموظف أو يناط به من أعمال ومسؤوليات وواجبات

٩) الراتب: هو المبلغ المالي الذي يدفع بشكل شهري ومنتظم للموظف والمحدد له في قرار التعيين .

١٠) الراتب الأساسي: بداية مربوط الفئة الوظيفية التي يوجد فيها الموظف زائداً العلاوة أو العلاوات السنوية التي يحصل عليها الموظف حسب سنوات خدمته في الجمعية.

١١) الراتب الكامل : الراتب الأساسي مضافاً إليه كافة البدلات المستحقة للموظف بصفة شهرية .

١٢) الفترة الاختبارية : هي الفترة التي يجب أن يقضيها الموظف المعين لأول مرة في وظائف الجمعية تحت الإعداد والتجربة لمعرفة صلاحيته لشغل الوظيفة التي رشح من أجلها من عدمه .

١٣) جدول الوظائف والمرتبات: وهو الجدول الذي يصدره رئيس الجمعية بعد إقراره من الجمعية العمومية ، ويبين فيه المجموعات والمستويات الوظيفية لشاغلي وظائف الجمعية والمرتبات والعلوات المقررة لكل مستوى وظيفي .

## الفصل الثاني أحكام عامة

مادة (٣) تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين في الجمعية سواء كانوا في مركزها الرئيسي أو في أي من فروعها أو مكاتبها الفرعية المفتوحة في المحافظات والذين هم متفرغين تفرغاً كاملاً للعمل في وظائف الجمعية الدائمة.

مادة (٤) تلتزم الجمعية أيضاً بأن ترسل إلى ذات الجهة خلال ستة أشهر من كل عام البيانات الآتية:

- ١ - ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
  - ٢ - عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة.
  - ٣ - بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
- مادة (٥) لا تسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص التاليين:-

١) المستشارين غير المتفرغين الذين يزاولون أعمالاً استشارية في الجمعية بموجب العقود المبرمة معهم بشأنها.

٢) الأشخاص الذين يكلفون من قبل الجهات المختصة في الجمعية لمزاولة أعمال عرضية أو موسمية أو القيام بمهام مؤقتة داخل الجمعية أو خارجها .

٣) الأشخاص الذين يعملون متطوعين لدى الجمعية.

مادة (٦) تشغل كافة وظائف الجمعية طبقاً للشروط الواردة في هذه اللائحة ويصدر رئيس الجمعية قراراً بتوصيف الوظائف في الجهاز الإداري والتنفيذي للجمعية وتحدد شروط شغلها وترتيبها في درجاتها المالية المناسبة.

مادة (٧) يتم تحديد حجم الكادر الوظيفي اللازم للجمعية من قبل الجمعية العمومية

## الباب الثاني

### الفصل الأول: الهيكل التنظيمي للجمعية

- مادة ٨: بناء على ما ورد في النظام الأساسي للجمعية الوطنية للقبائل اليمنيات (NYMA)، يتكون الهيكل التنظيمي والقانوني للجمعية كما يلي:
- انظر الرسم التوضيحي للهيكل الوظيفي والإداري للجمعية في الصفحة التالية
- مادة (٩) تشكل لجنة دائمة تسمى: لجنة الموارد البشرية تتكون من الأمين العام أو النائب أو مدير البرامج أو المدير المالي ومسئول الموارد البشرية تتولى المهام التالية:
- (١) دراسة طلبات التوظيف المقدمة إلى الجمعية لشغل أي وظيفة وإجراء مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات لمعرفة مدى ملائمتهم للوظائف المعنية.
- (٢) البت في ترقية الموظفين المرشحين للترقية.
- (٣) البحث في موضوع حاجة الجمعية من الموظفين في المجالات الإدارية والمالية والفنية ووضع الحلول اللازمة لذلك،
- (٤) البت في قضايا المرتبات والعلاوات والمكافآت وفق اللوائح الخاصة بذلك.
- (٥) البت في مشاكل أو شكاوى أو تظلمات الموظفين.
- (٦) دراسة طلبات التوظيف قبل اتخاذ إجراءات الموافقة عليها من الإدارات المختصة بالتعيين.
- (٧) البت في استحقاق الموظفين للعلاوات السنوية وترقياتهم وترفيعهم.
- (٨) إنهاء خدمة الموظف المعين تحت الاختبار إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة.
- (٩) اعتماد تقارير الكفاءة السنوية أو تعديلها بقرار مسبب.
- (١٠) النظر في ترشيح الموظفين للإيفاد في المنح الدراسية أو التدريبية والبت في طلبات منح الإجازات الدراسية بما لا يتعارض مع نظم التدريب والتأهيل المقررة في الجمعية.
- مادة (١٠) تجتمع اللجنة بشكل دوري مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بناءً على دعوة من رئيسها أو من الرئيس التنفيذي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أغلبية أعضائها بما فيهم رئيس اللجنة أو من يفوضه كتابة لذلك.
- مادة (١١) تكون مداوات اللجنة سرية وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- مادة (١٢) يقوم مقرر اللجنة بتدوين محاضر جلساتها وتدوين المناقشات والقرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة ويقوم بأرشفتها.
- مادة (١٢) تعرض كافة المحاضر على الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على توصيات اللجنة.

## الباب الثالث قواعد أحكام التعيين في وظائف الجمعية الفصل الأول شروط التعيين وتقديم الطلبات

أولاً) مصادر التوظيف والتعيين الوظيفي:

مادة (١٣) تكون أولوية شغل الوظائف الشاغرة وفقاً للترتيب الآتي:

- عن طريق الترقية أو النقل من إدارة أخرى.
- الإعلان عن الوظيفة/الوظائف الشاغرة في لوحات الإعلانات الداخلية بالجمعية وذلك لإعطاء الفرصة للموظفين بالجمعية للتقدم للوظيفة/الوظائف المطلوبة وبحسب القدرة والمفاضلة والكفاءة .
- البحث في مخزون طلبات العمل لاحتتمال وجود طلبات تتناسب ومواصفات الوظيفة/الوظائف الشاغرة.
- عن طريق الإعلان في إحدى مواقع التوظيف على شبكة الانترنت.
- عن طريق شركة توظيف.

ثانياً) سياسات وإجراءات التوظيف:

مادة (١٤) تكون سلطة التعيين والتوظيف بقرار من رئيس الجمعية وذلك لمن يتطوع من أعضاء الجمعية العمومية أو غيرهم للقيام بعمل من أعمال الجمعية .

مادة (١٥) يعين رئيس الجمعية بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح المؤسسين وفي حالة سماح موارد الجمعية المالية.

مادة (١٦) عند التعيين والتوظيف يجب مراعاة الأحكام التالية:

- ١- لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة معتمدة في ميزانية الجمعية سواء السنوية او ميزانية المشاريع
- ٢- تصدر قرارات تعيين موظفي الجمعية من قبل رئيس الجمعية، الأمين العام بناء على توصية لجنة الموارد البشرية واحتياج المشاريع
- ٣- توجه كل طلبات التوظيف إلى مسنول الموارد البشرية بموجب مذكرة خطية تحتوي على تفاصيل موجزة عن المؤهل التعليمي لصاحب الطلب وخبراته الماضية والوظيفة الشاغرة وعلى المدير التنفيذي إحالة الطلب إلى لجنة لموارد البشرية
- ٤- يقوم مدير الموارد البشرية بجمع طلبات التوظيف وعرضها على اللجنة للقيام بما يلي:
  - ♦ دراسة وتحليل الطلبات تحليلًا دقيقًا على ضوء الشروط لشغل الدرجة الوظيفية المطلوبة.
  - ♦ تجهيز وإخراج القائمة القصيرة
  - ♦ إجراء الاختبارات التحريرية
  - ♦ تنفيذ المقابلات النهائية
  - ♦ إعداد تقرير نهائي عن نتائج المقابلات واقتراح ما تراه مناسباً.

مادة (١٧) يشترط فيمن يتقدم لشغل أي وظيفة من وظائف الجمعية أن تتوفر فيه الشروط التالية:

- أ- ألا يقل عمره عن سن الرشد المحددة بالقانون وهي [١٨] سنة عند التعيين ويثبت ذلك إما بشهادة الميلاد الرسمية أو أي وثيقة أخرى تثبت ذلك.
- ب- أن تكون لديه الخبرات والمؤهلات العلمية التي تتطلبها الوظيفة المعنية.



- ت- أن يكون لائقاً طبياً وسليماً من أي مانع يحول دون قيامه بمزاولة واجباته الوظيفية وذلك بموجب تقرير الطبيب الذي تختاره الجمعية .
- ث- أن يكون حسن السيرة والسلوك
- مادة ( ١٨ ) لا يجوز إصدار قرار التعيين لأي شخص إلا بعد أن يقوم صاحب الطلب باستيفاء وتقديم البيانات التالية:

- أ) ملء استمارة طلب التوظيف والرد على استمارة المقابلة الشخصية الواردة فيها.
- ب) سيره ذاتية.
- ج) تقديم صورة لآخر شهادة دراسية حصل عليها إضافة إلى الشهادات التالية:
- شهادة إخلاء طرف من الجهات التي زاول فيها آخر وظيفة إن كان قد سبق له التوظيف.
  - شهادة حسن سيرة وسلوك أو شهادة تقدير.
  - وثيقة ضمان تجارية معتمدة من الغرفة التجارية معمده للموظف التي عليه عهد ماليه أو عينية معتمدة من ضامن مقبول لدى الجمعية يتعهد بموجبها بتعويض الجمعية عن أي خسارة ناجمة عن مخالفة أو إساءة من صاحب الطلب مع إثبات العنوان التفصيلي للضامن.
  - شهادة طبية تثبت لياقته للوظيفة المعنية.
  - أي شهادة أو وثيقة أخرى تطلبها الجهات المختصة.
  - صورة البطاقة الشخصية.
  - صورتين شخصية.
- مادة ( ١٩ ) في حالة اكتشاف أي تزيف في الشهادات أو المعلومات التي قدمها الموظف المعني، يعد التعيين لا غياً.

تنشر قرارات التعيين في لوحة الإعلانات الخاصة بالجمعية، ويخطر الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه وتحدد له مهلة لاستلام العمل لا تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن ما لم يقدم عذراً مقبولاً تقبله لجنة لموارد البشرية.

مادة ( ٢٠ ) تحفظ جميع مسوغات التعيين في ملف الموظف طوال فترة خدمته بالجمعية، ولمدة خمس سنوات بعد انتهاء الخدمة.

مادة ( ٢١ ) يقوم مدير الموارد البشرية بتحويل الطلبات الى الادارة المختصة لتتولى جمع الطلبات ودراستها وتحليلها والتأكد من استيفاء مقدم الطلب لشروط الوظيفة المطلوب شغلها وإعداد تقرير مبدئ عن كل طلب وتسليم صور من التقرير للمدير التنفيذي ليتم رفعه الى رئيس وأعضاء الجمعية ، حيث تقوم اللجنة بمناقشة الطلبات في ضوء التقارير المعدة بشأنها وملفات طلبات التوظيف وتصدر توجيهاتها بشأن كل طلب في ضوء احتياجات قطاعات الجمعية وفروعها .

مادة ( ٢٢ ) لإدارة الموارد البشرية أن تقرر استدعاء الأشخاص الذين توفرت فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف وعقد مقابلة شخصية لتحديد مدى كفاءة وصلاحيه طالب التوظيف لشغل الوظيفة التي سيعين عليها .

مادة ( ٢٣ ) يجوز التعيين في الوظائف الشاغرة والمستجدة عن طريق الترقية أو الاختيار من بين المؤهلين لشغلها من موظفي الجمعية، فإذا لم يوجد من هو مؤهل لشغلها يتم الإعلان عنها.

### ثالثاً خطاب عرض العمل

مادة (٢٤) ويراعى عند تجهيز وكتابة عرض العمل الإجراءات التالية :

١. يتم رفع نتيجة المقابلات الشخصية وكذلك عروض العمل للمرشح/المرشحين المطلوب تعيينهم للإدارة العليا للاعتماد النهائي.
٢. بعد تحديد الاختيار النهائي للمرشح/المرشحين للعمل، تقوم وحدة الموارد البشرية بالشراكة مع الإدارة المالية =بتحديد المرتبات والمزايا النقدية والعينية التي سوف يتم منحها وذلك طبقاً لهيكل المرتبات المعتمد وذلك في الجزء الخاص ب (عرض عمل).
٣. يلزم الحصول على اعتماد الإدارة العليا في حالة تحديد مرتب يتجاوز الحد الأعلى للمرتب المذكور في هيكل المرتبات المعتمد.
٤. يتم الاحتفاظ بنسخة من خطاب عرض العمل في ملف الموظف.

### رابعاً عقد العمل:

مادة (٢٥) عقد العمل هو وثيقة يتعهد بمقتضاها العامل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر، ويعتبر ما يصدره الهيئة التنفيذية من قرارات في شأن العاملين وأحكام هذا الباب متماً للعقد. ويراعى عند تجهيز العقد مايلي:

- تقوم وحدة الموارد البشرية بتجهيز عقد العمل باستخدام نموذج " عقد عمل محدد المدة" وتوقيعه من قبل المرشح الذي تجاوز اختبارات التوظيف وتكون مدة عقد العمل المحدد سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من مباشرة الموظف لأول يوم عمل رسمي.
- في حالة اقتراب انتهاء مدة عقد العمل المحدد المدة، فإنه يجب على الجمعية إشعار الموظف قبل نهاية العقد ب ٣٠ يوماً بالتجديد أو بإنهاء العقد.
- إذا لم يشعر الموظف قبل ٣٠ يوماً، فإن العقد يعتبر عقد عمل مستمر حتى يتم إشعار الموظف بخطاب رسمي.
- يعتبر توقيع الموظف على عقد العمل واستلامه العمل إقراراً وقبولاً منه والتزاماً بكل ما ورد في شروط العقد وأحكامه.

مادة (٢٦) يجب أن يتضمن عقد العمل الآتي:

- اسم صاحب العمل وعنوانه ومحل العمل.
  - اسم الموظف ومؤهله ومهنته ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
  - طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
  - الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد الصرف وكذلك سائر المزايا النقدية وكذلك العينية المتفق عليها.
- مادة (٢٧) يحرر إدارة الموارد البشرية مع الموظف الذي يقع عليه الاختيار عقد عمل باللغة العربية من نسختين تحتفظ الجمعية بنسخة وتسلم الثانية للموظف.

مادة (٢٨)

- ١) يجوز تعيين عاملين بمكافأة شاملة للقيام بأعمال تتطلب مهارة أو تخصصات معينة متوفرة بالعاملين بالجمعية أو للقيام بعمل غير مستديم.
- ٢) يكون التوظيف بمكافأة بطريق التعاقد وذلك في حدود ما تسمح به ميزانية الجمعية ولو جاوز العمر سن الستين.

- (٣) يكون عمل العامل لوظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها.
- (٤) تبرم الجمعية عقداً مع العمل لمدة لا تزيد عن السنة تبدأ من تاريخ استلامه للعمل ويجوز تجديدها لمدة أو أكثر شريطة ألا تتجاوز المدة سنة واحدة.
- (٥) يحدد في العقد المكافأة الشاملة للوظيفة التي يشغلها العامل ويجوز زيادة المكافأة عند تجديد العقد بما لا يجاوز ١٠% من المكافأة عن سنة التعاقد السابقة.
- (٦) تسري على العمل بمكافأة كافة القواعد المطبقة على العاملين بالجمعية والواردة بلائحة الموارد البشرية.
- (٧) يجوز للجمعية منح العامل المعين مكافأة شاملة مقابلاً عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها وكذلك ما تراه ملائماً لطبيعة الوظيفة من مميزات أخرى.
- (٨) إذا أنهى العامل العقد المبرم قبل انتهاء المدة المحددة سقط حقه في المكافأة عن المدة الباقية من العقد.
- (٩) للجمعية حق فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة له لأسباب تقررها وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً يعادل المكافأة المقررة عن المدة المتبقية من فترة العقد.

#### خامساً) التعيين ومباشرة العمل وفترة الاختبار:

- مادة (٢٩) تقوم وحدة الموارد البشرية بتحرير نموذج "بطاقة تعريفية" وتعليقها على لوحات الإعلانات الداخلية بالجمعية لمدة خمسة عشر يوماً، حتى يتم التعريف بالموظفين الجدد لكافة الإدارات.
- مادة (٣٠) عند التعيين ومباشرة العمل يراعى الإجراءات التالية
- تقوم وحدة الموارد البشرية بتسليم الموظف الجديد نسخة من كل من (التوصيف الوظيفي لوظيفته - نسخة من دليل الموظفين لتعريفه بكافة السياسات والأنظمة الداخلية المعمول بها في الجمعية ونسخة من مدونة السلوك ونسخة من قانون العمل).
  - يتولى المدير المباشر للموظف الجديد تعريفه بالموظفين الذين سيعمل معهم ويطلعهم على الأعمال التي سيتولى القيام بها ومسئوليات وصلاحيات وظيفته وكذلك تعريفه بمعايير التقييم التي سوف يخضع لها.
  - يخضع الموظف الجديد بمجرد استلامه العمل لفترة اختبار لمدة ثلاثة أشهر ما لم ينص على غير ذلك في عقد العمل، وتقرر صلاحيته للقيام بالعمل الموكل إليه خلال هذه المدة وفقاً لنظام تقييم الأداء.
  - يعتبر الموظف مثبتاً بالخدمة إذا انقضت فترة الاختبار ولم يخطر كتابة بإنهاء خدماته.
  - تقوم وحدة الموارد البشرية بطباعة بطاقات تعريفية لجميع الموظفين العاملين بالجمعية.
- مادة (٣١) يكون التعيين تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ استلام العمل بقرار من بعد أن يقدم المدير التنفيذي تقريراً إلى رئيس الهيئة التنفيذية يتضمن الجوانب التالية:

- (١) مدى استعداد العامل للعمل ومدى كفاءته.
  - (٢) مدى احترام العامل لمواعيد العمل.
  - (٣) علاقة العامل بالعاملين معه.
  - (٤) مدى تنفيذ العامل لما يتطلب منه من واجبات.
  - (٥) تاريخ استلام العمل وفقاً للإقرار.
  - (٦) التقدير العام (ممتاز - جيد جداً - جيد - مقبول - ضعيف).
- وإذا انقضت المدة المشار إليها دون صدور قرار بفصله اعتبر العمل مثبتاً.

- ولا يجوز تعيين الموظف تحت الاختبار لأكثر من مرة واحدة بالجمعية.
- مادة (٣٢) يراعي عند حفظ ملف الموظف الإجراءات الآتية:
- تحتفظ الجمعية بملف الموظف لمدة ٥ سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العامل بالعمل، ويحفظ الملف في مكان أمين بمقر الموارد البشرية في الجمعية.
- لا يجوز الاطلاع على الملف إلا بمعرفة الأفراد المخول لهم ذلك قانوناً.
- تعطي الجمعية لكل موظف بها إيصال بما أودع لديها من أوراق ، مستندات أو شهادات.
- في حالة رغبة أي فرد في سحب ورقة من ملفه لفترة محددة ثم إرجاعها إلى الجمعية، عليه أن يتقدم بطلب لذلك ويتم الموافقة عليه، وعند الاستلام يتم تصوير المستند المسحوب ويوقع صاحب المستند على الصورة باستلام الأصل ويتعهد بإرجاعه في فترة زمنية لا تزيد عن شهر من تاريخ الاستلام.

#### سادساً) الموظفين المؤقتين:

- مادة (٣٣) يجوز للجمعية الاستعانة بعدد من الموظفين المؤقتين أو الخبراء والاستشاريين لمواجهة أعمال طارئة أو عارضه مؤقتاً، على أن تقوم وحدة الموارد البشرية بتوضيح المهام والمسئوليات المطلوب منهم انجازها، ويشترط قبل طلبهم، الحصول على موافقة خطية من الإدارة العليا في الجمعية.
- مادة (٣٤) يكون تعيين الخبراء والمستشارين بعقود خاصة محددة المدة يجوز التجديد بموافقة الهيئة التنفيذية وتخضع علاقتهم للشروط والأوضاع المتفق عليها في العقد ويتم إخطار المصالح التابعين لها.
- مادة (٣٥) يجوز للجمعية أن تستعين ببعض العاملين من خارجها إذا رأت الاستفادة بخبراتهم في تحقيق أغراضها، من الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام وذلك عن طريق النذب كل أو بعض الوقت.
- مادة (٣٦)

- العاملون اللذين يعينون بطريقة الإعارة أو النذب من مصالح أو هيئات أخرى تقرر واجباتهم ومكافاتهم بمعرفة الإدارة كحالات فردية خاصة يراعى في كل منهم ما لديه من مؤهلات أو خبرات فنية مع عدم تجاوزها.
- يمنح المنتدبون كل الوقت أو بعض الوقت ممن لهم خبرة مكافأة شهرية بقرار من الهيئة التنفيذية بنسبة من مرتباتهم ويصدر قرار النذب وتحديد المكافأة منه الهيئة التنفيذية أو من يفوضه بناءً على اقتراح من المدير التنفيذي في حالة وجوده.
- تتحمل الجمعية مرتبات المعارين إليها وملحقاتها من بدلات ومكافآت وحصة الحكومة في التأمينات إذا لم توافق جهات عملهم على تحمل تلك النفقات وسمحت موارد الجمعية.
- 

### الباب الرابع واجبات الموظفين في الجمعية وحقوقهم الفصل الأول الواجبات والالتزامات

- مادة (٣٧) أ- يجب على موظفي الجمعية وفروعها أن يلتزموا بالواجبات الوظيفية التي تحددها الأنظمة والقرارات والتعليمات الإدارية العامة والخاصة وكل ما جرى عليه العرف الوظيفي بأنه جزء من واجبات الوظيفة، كما يجب عليهم ضبط سلوكهم بحيث تكون مصلحة الجمعية هي غايتهم وهدفهم ويكون عليهم بالأخص الالتزام بما يلي :-

مادة (٣٨) تحدد مواعيد العمل بقرار من الادارة التنفيذية للمشاريع والمدير المسنول تنظيم ساعات العمل طبقا لمقتضيات وضروريات العمل، ولا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثمانية ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تشمل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

مادة (٣٩) يجوز كذلك تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت حاجة العمل وله في هذه الحالة الحق في أجر إضافي وفقا لما يقرره الهيئة التنفيذية .

مادة (٤٠) :يجوز تشغيل العمل اثني عشر ساعة متصلة أو متقطعة على أن يصرف أجر إضافي لما زاد عن الثماني ساعات.

مادة (٤١)

(١) يبدأ الدوام الرسمي للجمعية في الساعة ٨ صباحا وإلى الرابعة عصراً، بما فيها ساعة للغداء والصلاة، كل يوم من الأحد إلى الخميس أو حسب النظم المتبعة محلياً ( السبت إلى الأربعاء).

(٢) تخفض ساعات الدوام إلى ٦ ساعات في شهر رمضان ويتم الاتفاق على أوقات الدوام مع الإدارة والموظفين.

(٣) يجوز للإدارة التنفيذية تكليف العامل بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات إذا اقتضت حاجة العمل وله في هذه الحالة الحق في أجر إضافي وفقا لقانون العمل اليمني رقم ٥ لسنة ١٩٩٥. (الساعة

تساوي ساعة ونصف في أيام الدوام الرسمية والساعة تعوض بساعتين في العطل الرسمية والإجازات)

(٤) للمدير التنفيذي الحق - بعد إعلام الإدارة العليا - في تغيير أوقات الدوام الرسمي في حدود الساعات المقررة للدوام الرسمي إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل أو طبيعة المهام التي يقوم بها الموظف.

(٥) يحق للإدارات الفنية ذات الطبيعة الخاصة اقتراح ساعات الدوام الرسمي بما يتلاءم مع طبيعة ونشاط كل وحدة على أن يصدر بذلك قرار ويعتمد من المدير التنفيذي للجمعية.

(٦) يجب على كل موظف بالجمعية إثبات وقت حضوره إلى العمل وانصرافه منه بالتوقيع في حافظة الدوام المعدة لهذا الغرض، ما عدا المدير التنفيذي والموظفين الذين يعفيهم المدير التنفيذي من التوقيع لأسباب تعود لطبيعة أعمالهم أو المستشارين الفنيين الذين يكلفوا بإنجاز العمل الموكل إليهم دون تحديد المكان أو الزمان الذي يقومون بإتمام أعمالهم فيهما.

(٧) لا يجوز لأي موظف في إدارات معنية أن يمتنع عن الاستمرار في العمل بعد ساعات الدوام الرسمي إذا دعت الضرورة ومصلحة العمل إليه وفقا لتعليمات رؤسائه في العمل، ما لم يكن لدى الموظف عذر مقبول مع مراعاة إعطائه بدل تغذية للوجبات التي يتناولها أثناء قيامه بالعمل واحتساب العمل خارج الدوام.

مادة (٤٢) يجب على الموظف أن يحافظ على مواعيد العمل المحددة وألا يتغيب عن العمل إلا بإذن من مديرة المباشر، وإذا كان هناك مانع فعليته أن يبلغ المدير فوراً أو كتابة مع بيان الأسباب المانعة. وكل غياب غير مسبب يعتبر غياباً بدون إذن.

مادة (٤٣) يتم احتساب التأخيرات عن الحضور في المواعيد المحددة طبقاً لللائحة الجزاءات .

مادة (٤٤) إذا حضر الموظف إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنما أدى عمله فعلاً ويستحق أجراً كاملاً.

## الفصل الثاني

### لائحة الإجازات وأحكامها

مادة (٤٥) تحدد أنواع الإجازات كالتالي:

#### إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية

لكل عامل الحق في راحة أسبوعية قدرها يومين بأجر كامل وله الحق في أجازته بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية المقررة بالدولة، كما هي موضحة أدناه حسب المادة (٣) من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢م:

- مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من (٢٩) رمضان وتنتهي في (٣) شوال
- مناسبة عيد الأضحى المبارك وتبدأ من يوم (٩) ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد
- اليوم الوطني للجمهورية (٢٢) مايو (ولمدة يوم واحد)
- ذكرى ثورة (٢١) سبتمبر (ولمدة يوم واحد)
- ذكرى ثورة (٢٦) سبتمبر (ولمدة يوم واحد)
- ذكرى ثورة (١٤) أكتوبر (ولمدة يوم واحد)
- ذكرى يوم الاستقلال (٣٠) نوفمبر (ولمدة يوم واحد)
- ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو (ولمدة يوم واحد)
- يوم الجمعة والسبت من كل أسبوع
- ذكرى المولد النبوي الشريف في (١٢) ربيع الأول
- ذكرى الإسراء والمعراج في (٢٧) رجب
- ذكرى (٧) يوليو

#### الإجازات السنوية

- ✗ لكل موظف الحق في التمتع بإجازة سنوية لمدة [٣٠ يوماً] براتب كامل واجبة الاستعمال فإذا تعذر عليه استعمالها أو كانت طبيعة عمله تقتضي الاستمرار فيه لأي سبب - خير الموظف بين استعمال الإجازة في السنة اللاحقة أو أخذ بدل إجازة نقداً، في حالة انتهاء العقد، ويمنح الموظفون المنتدبون إجازة سنوية لمدة شهر واحد، ولا تحتسب أيام الأعياد والعطلات الرسمية ضمن الإجازات الاعتيادية إذا تخللتها.
- ✗ يجوز للموظف أخذ إجازته في أي وقت خلال العام، ما لم تتعارض مع مصلحة العمل، على أن يمنح الإجازة في وقت لاحق أو يعوض عنها مادياً.
- ✗ لا يجوز تراكم الإجازات لأكثر من [٥٠ يوماً] كحد أقصى وما زاد عن ذلك يمنح الموظف إجازته ما لم تكن طبيعة عمله تقتضي منحه بدل إجازة.
- ✗ تمنح الإجازة السنوية على أساس الشروط التالية:
- أن يكون الموظف قد أمضى بالجمعية [٢٢ شهراً] على الأقل من تاريخ مباشرته للعمل.
  - أن يقدم الموظف طلب إلى رئيسه في العمل عن رغبته في استعمال الإجازة قبل تمتعه بها بوقت كاف، وأن يكون الطلب مكتوباً.

- أن يوافق مسنوله المباشر على تاريخ الإجازة بعد تحديد من يقوم بعمله ويصدق عليها من قبل المدير التنفيذي.

### الإجازة العارضة

هي المدة التي يغيب الموظف خلالها عن العمل لأسباب شخصية طارئة خارجة عن إرادته بدون إذن سابق وبموافقة لاحقة من قبل الجهات المعنية وإدارته المباشرة، وتسري عليه الأحكام الخاصة التالية:

- ✗ في حالة غياب الموظف عن عمله لغرض طارئ لأكثر من يومين بدون موافقة مسبقة أو إخطار كتابي لاحق يتضمن عذراً مقبولاً تخصم الأيام الزائدة من راتبه الشهري وتحتفظ إدارة الجمعية بحقها في اتخاذ أي إجراء ضده إذا تبين تلاعبه وإهماله بواجباته وبما تحدده لائحة العقوبات ما لم يكن هناك أسباب مقنعة حالت دون قدرته على التواصل مع الجمعية.
- ✗ يجوز لكل موظف أن يمنح الإجازة العارضة على أساس الشروط التالية:
  - أ) ألا تتجاوز مجموع أيام الإجازة العارضة عن عشرة أيام في العام الواحد.
  - ب) ألا يتعدى غيابه عن العمل أكثر من يوم واحد في الشهر.
  - ج) أن يقدم برهانا مقبولا لدى الجهات المختصة عن السبب الطارئ الذي دعاه للتغيب عن العمل.
  - د) أن يكون قد قضى في الجمعية مدة لا تقل عن [ ٣ أشهر].

### الإجازة المرضية القصيرة أو طويلة المدة

- ✗ يجب على كل موظف يتغيب عن العمل لأسباب مرضية أن يقدم خلال مدة أقصاها يومين تقريراً إلى رئيسه المباشر من قبل الطبيب المعتمد لدى الجمعية - يبين فيه المرض ومدة الإجازة اللازمة للشفاء فإن تعذر عليه تقديم التقرير خلال المدة المحددة جاز للمدير التنفيذي أن يقرر ما يراه مناسباً وفقاً لطبيعة المرض وبما يتفق مع هذه اللائحة.
- ✗ يستحق الموظف عند الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السرطان أو القلب أو الفشل الكلوي والكبد أن يقدم لإدارة الجمعية طلب إجازة مرضية متصلة أو طويلة المدة، على أن يمنح الإجازة المرضية بغرض العلاج، ويدفع للموظف مستحقاته المالية المقررة شهرياً وحسب الإجازات بالنسب والمعدلات وتسري عليه الأحكام الخاصة التالية:

- ✓ إجازة مرضية بنسبة [ ١٠٠ %] من إجمالي الأجر في الشهرين الأول والثاني من المرض.
- ✓ إجازة مرضية بنسبة [ ٧٥ %] من إجمالي الأجر في الشهرين الثالث والرابع من المرض.
- ✓ إجازة مرضية بنسبة [ ٥٠ %] من إجمالي الأجر في الشهرين الخامس والسادس من المرض.
- ✓ إجازة مرضية بنسبة ( ٢٥ %) من إجمالي الأجر في الشهرين السابع والثامن من المرض
- ✗ للموظف أن يستفيد من رصيد الإجازات السنوية إلى جانب ما يستحقها من إجازات مرضية، فإذا استنفذت جميعها، يعرض للفحص الطبي من قبل طبيب متخصص أو لجنة طبية خاصة تختارها الجمعية ، وإذا تبين أنه سيشفى من المرض الذي يعاني منه يمنح إجازة مرضية لمدة أربعة أشهر بنسبة [ ٢٥ %] من إجمالي الأجر، وإذا تبين من التقرير الطبي أن شفاؤه بعيد الاحتمال يعفى من الخدمة بسبب المرض مع استحقاقه لكافة حقوقه حتى تاريخ قرار إعفائه من الخدمة.

### إجازة إصابة العمل

- ✗ يستثنى من الأحكام السابقة الموظف أو العامل الذي أصيب بجروح أو مرض ناجم عن مزاويلته لواجبات الوظيفة بدون تقصير أو إهمال من جانبه، وتسري عليه الأحكام الخاصة التالية:

## لائحة الموارد البشرية

- ✓ يحق له الحصول على الإجازة المرضية المحددة من قبل طبيب أو لجنة طبية تعتمد على الجمعية براتب كامل وبغض النظر عن أي إجازة سابقة.
- ✓ يعاد إلى عمله السابق عند شفاؤه من المرض أو ينقل إلى عمل آخر أكثر ملائمة له على ألا يقل راتبه عن الراتب الذي كان يتقاضاه من الوظيفة السابقة.
- ✓ يعفى من الخدمة إذا ثبت طبيا عدم لياقته للعمل عقب انتهاء فترة العلاج، ويتم الاتفاق معه حسب قانون العمل ولائحة الموارد البشرية.
- ✓ في حالة وفاة الموظف أثناء الخدمة يصرف لأقاربه منحة مالية تقدر من قبل الهيئة التنفيذية لمواجهة نفقات الجنازة.
- ✓ في حالة وفاة الموظف أثناء الخدمة أو نتيجة لإصابة العمل يتم إتباع قانون العمل ولائحة الموارد البشرية.

### إجازة الموظفة الحامل

تحرص مؤسسة علا المجد للبناء والتنمية على تهيئة بيئة العمل الجيد للموظفات، وخاصة الموظفات الحوامل او المرضعات وتنظم هذا العمل من خلال الأدلة التوجيهية الواضحة والحقوق المكفولة للموظفات حتى يشعرن بالانتماء للجمعية والحرص على تحقيق رؤيتها وأهدافها المرجوة.

حرصت الجمعية على إعطاء امتيازات خاصة للمرأة الموظفة ومنها أن تحصل الموظفة الحامل على إجازة مدفوعة الأجر كاملا، مع مراعاة الأحكام التالية:

- ☒ تمنح الموظفة الحامل إجازة وضع بأجر كامل مدتها [ ٦٠ يوما] مع عدم الإخلال بالإجازة الاعتيادية والسبوية
- ☒ لا يجوز تشغيل المرأة الحامل أكثر من ٦ ساعات في اليوم أو تكليفها بأعمال إضافية خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة للحمل إلا في حالة رغبتها.
- ☒ تمنح الموظفة الحامل [ ٢٠ يوما] إضافية إلى الأيام المذكورة في الفقرة الأولى وذلك في الحالات التالية:
  - ✓ إذا كانت الولادة متعسرة وتمت بواسطة عملية قيصرية، ويثبت ذلك بتقرير طبي.
  - ✓ إذا ولدت توأم.
  - ✓ في حالة وفاة الجنين

### إجازة الحج

- (١) يحق للموظف الحصول على إجازة خاصة لتأدية فريضة الحج مدتها [ ٣٠ يوما] متضمنة عطلة عيد الأضحى براتب كامل وفقا للشروط و الأحكام التالية
  - (أ) تمنح هذه الإجازة للموظف مرة واحدة فقط طيلة خدمته في الجمعية
  - (ب) أن يكون قد أمضى أكثر من سنتين في عملة مع الجمعية.
  - (ج) أن يقدم ما يثبت اعتزامه للذهاب لتأدية فريضة الحج.
  - (د) أن يتقدم بطلب الإجازة قبل [ ١٥ يوما] على الأقل من تاريخ أول يوم للإجازة.
  - (هـ) إذا تبين عدم قيامه بالحج ألغيت الإجازة الممنوحة له واعتبر عمله غشا يخضع للمساءلة القانونية وتخصم الإجازة من مرتبة الشهري.

### إجازات أخرى:



- (أ) يمنح الموظف أو الموظفة إجازة لمدة [١٥ يوماً] في حالة وفاة كل أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء والإخوة والأخوات وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
- (ب) يمنح الموظف إجازة لمدة [٢٠ يوماً] مدفوعة الأجر في حالة وفاة زوجته.
- (ج) تمنح الموظفة إجازة مدفوعة الأجر أربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
- (د) يمنح الموظف أجازة لمدة (٣٠) يوماً مدفوعة الأجر في حالة زواجه ولا تخصم هذه المدة من الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياته.

### أحكام عامة في الإجازات:

- مادة (٤٦) للجمعية تشغيل العامل في أيام الإجازات بأجر مضاعف إذا اقتضت الظروف ويقصد بالأجر إجمالي ما يتقاضاه العامل مقسوماً على ثلاثين يوماً.
- مادة (٤٧) تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساساً لاحتساب الإجازات التي تمنح للعاملين وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن الإجازات إذا تطلتها.
- مادة (٤٨) لا يعتبر انقطاعاً عن العمل إذا تغيب العامل بسبب ممارسته لحق انتخابي أو بسبب مثوله أمام القضاء في دعوى شخصية أو كشاهد مع تقديم ما يفيد ذلك.
- مادة (٤٩) يحدد مديري النشاط مواعيد الإجازات السنوية بحسب مقتضيات العمل ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قهرية تقتضيها مصلحة العمل.
- مادة (٥٠) للعامل الحق في تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء امتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط إخطار الجمعية بهذا الموعد قبل قيامه بالإجازة بشهر على الأقل. ويجوز تأجيل مدة الإجازة السنوية فيما زاد عن الأيام الستة المشار إليها إلى ستة أيام تالية وذلك بطلب كتابي.
- مادة (٥١) يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض سقط حقه في اقتضاء مقابل الإجازة.
- مادة (٥٢) لا يجوز للعامل القيام بإجازة قبل الموافقة عليها وإلا اعتبر غياباً بدون إذن، وعليه أن يحرر إقرار بقيامه بالإجازة وآخر بالعودة منها على أن يتضمن الأول عنوان العامل أثناء الإجازة. وعلى العامل أن يعود فور انتهاء إجازته وإلا اعتبر غياب بدون إذن.
- مادة (٥٣) كل عامل لا يعود إلى عمله دون مبرر بعد انتهاء إجازته يحرم من أجره عن غيابه ابتداء من اليوم التالي لانتهاء إجازته ، فإذا بلغت مدة انقطاعه ٥ أيام أنذر كتابياً بخطاب مسجل على عنوانه . ويجوز للجمعية استدعاء العامل من مقر إقامته في وقت الإجازة لظروف حاجة العمل.
- مادة (٥٤) للجمعية الحق في أن تحرم العامل من أجره مدة الإجازة الممنوحة له أو تسترد ما حصل عليه من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب عمل آخر.
- مادة (٥٥) للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر.
- مادة (٥٦) تمنح الإجازات المرضية للمعاريين أو المنتدبين طوال أو بعض الوقت طبقاً للقوانين واللوائح السارية في جهات عملهم المعاريين أو المنتدبين منها.

### الفصل الثالث

## لائحة الأجور والمرتبات والعلاوات والمكافآت السنوية أولاً: الأجور والرواتب وما في حكمها

### الأحكام العامة

مادة (٥٧) يمنح العامل في بدء تعيينه الوظيفة المقررة له طبقاً لمؤهله الدراسي أو خبراته السابقة ويستحق هذا الأجر من تاريخ استلامه العمل ، ويجوز لرئيس الجمعية أو من يفوضه لاعتبارات المؤهل العلمي أو الخبرات السابقة تعيين العامل بما يتناسب مع الكفاءات والخبرات المطلوبة.

مادة (٥٨) لا يقل الحد الأدنى للأجور بالجمعية عن الحد الذي تقره التشريعات العامة للجمهورية اليمنية الصادرة في هذا الشأن.

مادة (٥٩) عند تحديد مرتبات الموظفين وعلاواتهم وترقياتهم يجب مراعاة الموارد المالية المتاحة ولائحة المرتبات والأجور والعلاوات الخاصة بالجمعية .

مادة (٦٠) تحريم التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس ، الأصل ، اللغة ، الدين أو العقيدة ومعاقبة وتجريم كل موظف أو صاحب سلطة يعمل من خلال التمييز والعنصرية.

مادة (٦١) العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر في الفترة من يوم ٢٥ وحتى يوم ٣٠ من الشهر.

مادة (٦٢) تؤدي الأجور والمرتبات وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً وحسب ما ينص عليه عقد العمل ويتم ذلك في أحد أيام العمل وفي مكانه.

مادة (٦٣) بالنسبة للعقود، إذا أكمل العامل العمل المكلف به تؤدي الجمعية للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على الجمعية أداء أجر العمل وجميع مستحقاته وذلك في مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

مادة (٦٤) لا تبرأ ذمة الجمعية من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه لأجره في السجل المخصص لذلك أو في كشوف الأجور على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجور.

مادة (٦٥) يجوز للجمعية إعطاء سلف للعاملين بدون حد أدنى وبحد أقصى لا يتجاوز ٥٠% من مرتب الموظف الشهري، وذلك إذا سمحت موارد الجمعية وأن يقدم العامل طلب وتتم الموافقة عليه من قبل إدارة الجمعية .

### هيكلية الأجور والفئات الوظيفية

مادة (٦٦) تحرص الجمعية على استقطاب وتعيين العاملين الفنيين وأصحاب الخبرات الجيدة في وظائف مناسبة في الفئات الوظيفية الجيدة حتى يتسنى للجمعية أن تستفيد من خبراتهم العملية والعملية والنهوض بالجمعية ، ولذلك تحرص إدارة الجمعية على مراجعة الأجور والفئات الوظيفية بشكل دوري، بالإضافة إلى استمرار التحسين والتطوير في الأجور والعلاوات يساهم في خلق بيئة عمل جيدة ووظائف أكثر استدامة.

مادة (٦٧) تعمل الجمعية على مراجعة وتحديث هيكلية الأجور والمرتبات وعلاوات الموظفين من خلال:

- تنفيذ الدراسات والاستقصاءات واستبيانات الأجور في المنظمات والجمعيات المحلية في اليمن وخاصة في المحافظة صنعاء، والعمل على تحسين المرتبات والأجور بما يتناسب مع نتيجة الدراسات والتقييمات لنظام الأجور في المنظمات العاملة في اليمن.
- تقييم وتحديد الأجر حسب كل وظيفة او الفئة الوظيفية (إداريين - مشرفين - الموظفين - المتطوعين وعمال الأجر اليومي) الهدف من التقييم:
  - ✓ تحديد هيكل أجور رسمي وثابت معتمداً على قيمة الوظيفة
  - ✓ تحقيق العدالة في نظام الأجور والمرتبات الحالي .
  - ✓ تجنب النزاعات حول الأجور والفصل في النزاعات حولها بين الموظفين وإدارة الجمعية
  - ✓ وسيلة جيدة لاستقطاب الكفاءات البشرية من اليمن ككل

### تصنيف الفئات الوظيفية

- مادة (٦٨) تصنف الفئات الوظيفية في الجمعية من خلال جمع كل مجموعة من الوظائف المتشابهة في واجباتها ومسئوليتها في مستوى وظيفي واحد، فمثلاً:
- الهيئة الادارية التنفيذية والموارد البشرية تصنف في فئة المرتبة الاولى ( A )
- رؤساء الأقسام ومنسقى البرامج تصنف في فئة المرتبة الثانية ( B )
- ضباط المشاريع ومشرفى الفرق الميدانية تصنف في فئة المرتبة الثالثة ( C )
- مساعدى ضباط المشاريع والفرق الميدانية تصنف في فئة المرتبة الرابعة ( D )
- عمال النظافة، الحراس، عمال الاجر اليومي تصنف في فئة المرتبة الرابعة ( E )
- المنحى أعلاه يوضح منحى الأجور ( الحد الأقصى والأدنى بالدولار)

### ثانياً: العلاوات والبدلات وما في حكمها

- مادة (٦٩)
- العلاوة منحة للعامل المرضى عن عمله يقررها الهيئة التنفيذية طبقاً لنظام العلاوات المقررة في الجمعية وذلك في أول يناير من كل عام ، وتكون العلاوة بما لا يقل عن ٢% من الأجر الأساسي.
  - تمنح العلاوة للعاملين بناء على تقارير الكفاءة السنوية التي يقرها الهيئة التنفيذية .

مادة (٧٠)

- يجوز للهيئة التنفيذية تعديل موعد العلاوات الدورية إذا اقتضت الضرورة وذلك بسبب عدم سماح الموارد المالية ويشترط أساساً لمنح العلاوة سماح الموارد المالية بذلك وفي حالة تعرض الجمعية لبعض الظروف الاقتصادية التي يتعذر معها صرف العلاوات يعرض الأمر على الهيئة التنفيذية لتقرير ما يراه ملائماً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه.

مادة (٧١)

يجوز للهيئة التنفيذية تقرير صرف حوافز ومكافآت تشجيعية للعامل الذي قام بمجهود غير عادي أسهم به في تحقيق أهداف الجمعية بعد العرض على الهيئة التنفيذية كما يجوز صرف حوافز ومكافآت تشجيعية للمدير التنفيذي أو مديري النشاط إذا سمحت الموارد المالية.

مادة (٧٢) يجوز للهيئة التنفيذية للمشاريع منح العامل علاوة تشجيعية وبمراعاة ما يلي:

- ١- أن تكون كفاءة العامل قد حددت بمرتبه ممتازة عن العاملين الآخرين.
  - ٢- أن يكون العامل قد حقق اقتصاداً في النفقات أو رفع في مستوى الأداء.
  - ٣- لا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنة بما يتناسب مع الوضع المالي للجمعية.
  - ٤- منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في مواعيدها.
- مادة (٧٣) يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤسائهم أن مستوى أدائهم ضعيفاً بأوجه القصور في هذا الأداء طبقاً للتقارير الدورية أولاً بأول و للعامل أن يتظلم من هذا التقرير في خلال ستين يوماً من تاريخ علمه.

## إجراءات تنظيم المكافآت والعلاوات

### أولاً: المكافآت والعلاوات السنوية

مادة (٧٤) يخضع جميع العاملين بالجمعية لنظام تقييم كفاءة الأداء ويتم في شهر نوفمبر من كل سنة، وترفع التقارير السنوية، وتقدم عن كل سنة مالية خلال شهر ديسمبر من كل عام، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاءة العامل بتقديرات: ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول – دون المتوسط – ضعيف ويكون إعداد هذه التقارير وفقاً للإجراءات التي يحددها الهيئة التنفيذية .

ويشمل التقرير أيضاً البيانات التي تتعلق بكفاءة العامل ومدى احترامه لمواعيد العمل وعلاقته بالعاملين معه وأسلوب تعامله مع الجمهور.

- يتم صرف مكافآت أو هدايا عينية للموظف بحسب توصية الرئيس المباشر مقابل إبداعه أو قيامه بأعمال متميزة في مجال عمله وبموافقة المدير التنفيذي.
- تمنح مكافأة علمية للموظفين الذين يقومون بإعداد بحوث علمية قيمة تؤدي إلى تحسين نظام العمل أو تخفيض في التكاليف، أو تبرز الدور المشرق للجمعية وتعزز من مكانتها لدى الآخرين وتحدد المكافأة العلمية على ضوء البحوث المقدمة، وتصرف بموافقة لجنة الموارد البشرية بناء على توصية اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم البحث أو أمر المدير التنفيذي.
- تصرف مكافأة سنوية في الشهر الأول من كل سنة ميلادية للموظفين الذين بذلوا جهوداً كبيرة لمزاولة إنجاز الأعمال المناطة بهم بكل جدارة وفاعلية، بشرط ألا تقل مدة خدمة الموظف الذي تقرر منحه هذه المكافأة عن ستة أشهر وحسب التقديرات وفقاً للجدول التالي:

| الدرجة  | المكافآت على أساس إجمالي آخر مرتب يتقاضاه الموظف |
|---------|--------------------------------------------------|
| امتياز  | ٩٠ - ١٠٠ %                                       |
| جيد جدا | ٧١ - ٨٩ %                                        |
| متوسط   | ٥٠ - ٧٠ %                                        |
| ضعيف    | أقل من ٥٠ %                                      |

- ويمنح المكافأة من حصل على درجة امتياز وجيد جداً فقط وتكون نسبة المكافأة تقدر من ٢ % إلى ٥ % من راتبه السنوي.

### ثانياً: الحرمان من المكافأة السنوية

مادة (٧٥) يحرم بعض العاملين والموظفين من الحصول على المكافأة او العلاوة السنوية بسبب ما يلي:

- العامل المقدم عنه تقرير سنوي واحد بدرجة ضعيفة أو تقريران متتاليان بدرجة دون المتوسط من العلاوة الدورية.
- العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف يحال الهيئة التنفيذية الأمناء للنظر في اقتراح فصله من الخدمة، فإذا تبين له من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى من ذات الدرجة قرر نقله إليها و إذا تبين أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من ذات الدرجة قرر فصله من الخدمة مع اتخاذ الإجراءات الجمعية لذلك.

### البدلات الخاصة بالأعمال الإضافية

مادة (٧٦) تصرف البدلات لموظفي الجمعية الذين يقومون بمزاولة الأعمال الإضافية خارج نطاق الدوام الرسمي طبقاً للأحكام الآتية:

- يستحق الموظف أجراً إضافياً عن الأعمال التي يطلب إليه أدائها في غير أوقات الدوام الرسمي ويكون القيام بالعمل بموجب تكليف من المدير المباشر يوافق عليه المدير التنفيذي أو من يفوضه، ويحدد في التكليف نوع العمل والمدة المتوقعة لإنجازه، وعلى أن يتم منح الأجر الإضافي طبقاً للقواعد التالية:
- (أ) يحسب الأجر الإضافي على أساس إجمالي المرتب، وبواقع الساعة من العمل الإضافي بساعة ونصف من العمل العادي [خارج نطاق الدوام الرسمي إلى تمام الساعة الثامنة مساءً].
- (ب) من الثامنة مساءً تحسب الساعة من الإضافي بساعتين من العمل العادي على أساس إجمالي المرتب.
- (ج) تحسب أيام العطل والإجازات الرسمية اليوم من العمل الإضافي بيومين من العمل العادي على أساس إجمالي المرتب.
- لا يجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يستحقون أجوراً إضافية في الشهر الواحد عن [٢٥ %] من الموظفين في الوحدات أو الإدارات إلا في الحالات التي تقتضيها مصلحة العمل.
- مادة (٧٧) يجب الالتزام عند تحديد مرتبات الموظفين و علاواتهم وترقياتهم سماح الموارد المالية وفي حدود لائحة المرتبات الخاصة بالجمعية.

- مادة (٧٨) يمنح العامل في بدء تعيينه أول مربوط الوظيفة المقررة له طبقاً لمؤهله الدراسي أو خبراته السابقة ويستحق هذا الأجر من تاريخ استلامه العمل ، ويجوز لرئيس الجمعية أو من يفوضه لاعتبارات المؤهل العلمي أو الخبرات السابقة تعيين العامل بما يجاوز الفئة التي يعين عليها كما يجوز له بالنسبة للعاملين الفنيين تعيينهم في غير أدنى الفئات المقررة لهم إذا كان لديهم من المؤهلات العلمية والخبرات ما يجيز هذا التعيين.
- مادة (٧٩) يصرف للعامل أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية الزائدة عن ساعات العمل الرسمية .
- مادة (٨٠) يعرف الليل طبقاً لسياسات الجمعية على أنه الفترة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي.
- مادة (٨١) تؤدي الأجور والمرتبات وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانوناً ويتم ذلك في أحد أيام العمل وفي مكانه.
- مادة (٨٢) إذا وقع العمل الإضافي في يوم الراحة الأسبوعية أو الإجازة الرسمية يصرف الأجر مضاعفاً عن الساعات الإضافية ولا يجوز البقاء في غير مواعيد العمل الرسمية على ذمة العمل الإضافي إلى بعد الحصول على موافقة مسبقة واعتمادها من المدير المختص بالعمل المطلوب إنتاجه والمدة اللازمة لهذا والظروف التي تستدعي ذلك.
- مادة (٨٣) العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر في الفترة من يوم ٢٥ وحتى يوم ٣٠ من الشهر.
- مادة (٨٤) يجوز للجمعية في إطار المشاريع إعطاء سلف للعاملين بحد أقصى ٥٠% من مرتب الموظف إذا سمحت موارد الجمعية وأن يقدم العامل طلب ويتم الموافقة عليه ، وتتخذ الإجراءات التالية:
  - (١) تقديم طلب من طالب السلفة.
  - (٢) الموافقة على استخراج السلفة.
  - (٣) تقديم صورة من الطلب للموارد البشرية للخصم.
  - (٤) تقديم صورة من الطلب للإدارة المالية التابعة.
  - (٥) وجود ضامن للسلفة وهو شخص آخر من العاملين بالجمعية.
  - (٦) توقيع إيصالات أمانة على كل من صاحب السلفة والضامن.

## الباب الخامس

### العقوبات التأديبية

### الفصل الأول

### أنواع العقوبات

■ مادة (٨٥) لإدارة الجمعية في حالة مخالفة الموظف لأي من واجباته الوظيفية أو إخلاله بالتزاماته المحددة في هذه اللائحة واللوائح النافذة في الجمعية ان توقع عليه إحدى العقوبات التالية :-

- (١) لفت النظر الكتابي
- (٢) الإنذار الكتابي
- (٣) الخصم من الراتب بما لا يزيد عن ٢٠% من الراتب الأساسي.
- (٤) تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

- ٥) الحرمان من العلاوة السنوية لسنة واحدة.
- ٦) استرداد الخسائر الناجمة عن المخالفة وذلك بالاستقطاع الشهري من راتبه الأساسي وذلك بما لا يتجاوز ٢٠% منه .
- ٧) الفصل من الخدمة مع احتفاظه بحقه في كافة مستحقاته .
- مادة (٨٦) أ- فيما عدا العقوبات (١ ، ٢ ، ٣) من المادة السابقة لا يجوز توقيع العقوبات التأديبية إلا بعد إجراء تحقيق إداري وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
- ب- يراعى قبل توقيع أية عقوبة ما يلي :-
- (١) تناسب العقوبة مع حجم المخالفة
- (٢) الأخذ في الحسبان مدى إنتاجية وسلوك الموظف والظروف المحيطة به ومدة خدمته وحالته الاجتماعية والتدابير التي سبق أن اتخذت ضده ومدى تكرار ارتكابه مخالفات في العمل . وللسلطة الأعلى تخفيض ما يوصى به من عقوبات من السلطة الأدنى .
- (٣) لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها الموظف .
- (٤) توقع العقوبات التأديبية بقرار من المدير المختص استناداً إلى قرار لجنة التحقيق وفيما عدا العقوبات (١ ، ٢ ، ٣) المشار إليها في المادة السابقة يجب اعتماد العقوبة من قبل رئيس الجمعية .

## الفصل الثاني إجراءات التحقيق

- مادة (٨٧) أ- يتم تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات الإدارية برئاسة مدير الموارد البشرية في الجمعية ويكون ذلك بقرار من الرئيس التنفيذي ، ويحال إليها الموظف مرتكب المخالفة بأمر إداري .
- ب- يتم إنهاء إجراءات التحقيق خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من استلام أمر الإحالة يتم فيها :-
- (١) إعلام الموظف بأمر الإحالة
- (٢) إشعار الموظف كتابياً بموضوع المخالفة المنسوبة إليه والسلطة الآمرة بالتحقيق وتاريخ الأمر .
- (٣) تحديد موعد بدء التحقيق ومكانه.
- (٤) رفع تقرير عن نتائج التحقيق والعقوبة المقترحة بما لا يتنافى مع أحكام هذه اللائحة.
- ج- في حالة امتناع الموظف عن الحضور رغم إخطاره كتابة يتم إخطاره كتابياً مرة أخرى خلال ثلاثة أيام بالموعد الجديد فإذا تخلف سقط حقه في الدفاع عن نفسه وعلى لجنة التحقيق استكمال التحقيق والبت فيه وفقاً لمبادئ العدالة.
- د- للجنة التحقيق حق العودة إلى المصادر المناسبة التي تساعد على أداء مهمتها والاطلاع على الوثائق والاستئناس بأقوال الأشخاص مع إثبات كل ذلك في محضر التحقيق وإثبات حق الموظف في الدفاع عن نفسه، ويجب على كل موظف يدعى لاستماع شهادته ألا يمتنع وإلا اعتبرت في حقه مخالفة إدارية تستوجب مساءلته، ويلزم الموظف المنسوب إليه المخالفة بالتوقيع على أقواله في محضر التحقيق بعد تلاوتها عليه، ولا يؤثر امتناعه عن التوقيع على الاستمرار في استكمال التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة بشأنه .
- هـ- إذا تبين للمحقق شبهة ارتكاب جريمة جنائية، وجب على اللجنة عرض الأمر على السلطة المختصة في الجمعية لتتولى إحالة الموظف إلى النيابة العامة، ولا يحول ذلك دون الجمعية بتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة في حق المخالف .

## الفصل الثالث توقيف الموظف عن العمل

مادة (٨٨) أ- يجوز توقيف الموظف مرتكب المخالفة عن العمل كإجراء احتياطي شفوياً لمدة لا تزيد عن خمسة أيام لأغراض التحقيق ويجوز توقيفه عن العمل كتابياً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا طلبت لجنة التحقيق ذلك لما فيه مصلحة العمل أو التحقيق ويتقاضى الموظف خلال مدة التوقيف نصف راتبه الكامل.

ب- يستحق الموظف النصف المتبقي من راتبه عن فترة التوقيف مهما كانت العقوبة التي أسفر عنها التحقيق باستثناء عقوبة الفصل .

ج- يعاد صرف المرتب الكامل للموظف بعد انتهاء فترة التوقيف من تاريخ عودته للعمل ويجوز رفع التوقيف عن الموظف قبل انتهاء مدته بقرار من السلطة المختصة في الجمعية إذا تبين لها أن ذلك لا يؤثر على مصلحة العمل أو التحقيق.

د- للموظف أن يتظلم من نتيجة التحقيق وأن يطلب إعادة التحقيق إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك وله أن يطلب استبعاد أي من المكلفين بالتحقيق لمرة واحدة فقط .

مادة (٨٥) أ- تحفظ القرارات الخاصة بالعقوبات التأديبية في ملف الموظف التي وقعت عليه هذه العقوبة على النحو التالي :-

١) سنة لعقوبتين لفت النظر والإنذار الكتابي

٢) سنتان للعقوبات الأخرى .

ب- تمحى العقوبات التأديبية ويتم إزالتها من ملف الموظف بعد مضي الفترات المذكورة إذا تحسن سلوك الموظف فعلاً، وللسلطة المختصة في الجمعية تخفيض أو إلغاء أي من العقوبات المطبقة بحق الموظف إذا تحسن سلوكه بشكل جدي .

## الباب السادس التأمينات الاجتماعية و أحكام الرعاية الطبية والاجتماعية

### أولاً: التأمينات الاجتماعية

مادة (٨٦) يخضع جميع الموظفين لنظام التأمينات الاجتماعية المعمول به في الجمهورية اليمنية

مادة (٨٧) تقع مسؤولية إنجاز معاملات التأمينات الاجتماعية على عاتق الموارد البشرية.

مادة (٨٨) تتحمل الجمعية والموظف/ة النسبة المقررة للاستقطاع طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية ١٨ % لإدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تدفع من قبل الجمعية عن جميع موظفيها.

مادة (٨٩) تدفع الجمعية ( ١١ %) من أجور الموظفين وهي تمثل حصتهم للمشاركة في برنامج الضرائب.

مادة (٩٠) يتم تغيير النسب الموضحة أعلاه في حالة التغييرات التي تطرأ على نظام التأمينات الاجتماعية.

مادة (٩١) يتم احتساب الأجر الذي يشترك به الموظف/ة في التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الأساسي.

مادة (٩٢) يتم إضافة الموظف/ة لنظام التأمينات الاجتماعية بعد انتهاء فترة التجربة بنجاح وتثبيته في العمل في الجمعية.



مادة (٩٣) تسري كافة النظم واللوائح والتعديلات التي تطرأ عليها والتي تصدرها الجمعية العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بمزايا النظام على جميع الموظفين في الجمعية.

مادة (٩٤)

تدفع حصص المشاركة في التأمينات الاجتماعية شهرياً بإصدار شيك مصدق باسم الجمعية العامة للتأمينات الاجتماعية.

مادة (٩٥) جميع الموظفين المعيّنين حديثاً الذين لم يسبق لهم الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، يجب أن يتم اشتراكهم بهذا النظام وخصم حصتهم في التأمينات الاجتماعية، وعلى وحدة الموارد البشرية إبلاغ التأمينات الاجتماعية في حينه باشتراك الموظف/ة الجديد في التأمينات الاجتماعية وتأمين بطاقة الاشتراك الخاصة به، مع عمل التعديلات اللازمة على نسب الاستقطاعات مقابل الزيادات التي تتم على رواتب الموظفين في بداية السنة الميلادية من كل عام.

مادة (٩٦) يتعين على جميع الموظفين المعيّنين حديثاً الذين سبق لهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية تقديم صورة من بطاقة التأمينات الصادرة من التأمينات الاجتماعية عن مدة خدمتهم السابقة قبل تعيينهم في الجمعية وعلى وحدة الموارد البشرية إبلاغ التأمينات الاجتماعية بتجديد الاشتراك على رقمهم السابق اعتباراً من تاريخ تعيينهم بالجمعية.

مادة (٩٧) الموظف/ة الذي تنتهي خدماته يتم إيقاف اشتراكه في التأمينات الاجتماعية ويتم إبلاغ التأمينات الاجتماعية بذلك فور انتهاء خدماته في الجمعية.

### ثانياً: الرعاية الطبية والاجتماعية

مادة (٩٨) الجمعية غير ملزمة بأي رعاية طبية أو تأمين صحي لموظفيها أو من يعولون داخل اليمن أو خارجها إلا في حالة وجود بنود ضمن ميزانية المشاريع لتغطية النفقات العلاجية والتأمين الصحي للموظفين، ويكون من خلال:

☒ التعاقد مع شركة متخصصة بالتأمين الطبي في اليمن،

☒ أن تقوم الجمعية بالاتفاق والتعاقد مع مستشفى محلي محدد لتغطية النفقات العلاجية للموظفين وان لا يتجاوز المبلغ المحدد في الميزانية مقابل التأمين الطبي.

### الباب السابع: لائحة السفر ملخص السياسات والإجراءات

عند التقديم على السفر يجب مراعاة مايلي:

مادة (٩٩)

(أ) مذكرة اعتماد السماح بالسفر وسلطات التصديق عليها:

- يسمح بالسفر فقط إذا كان ضرورياً لتحقيق أهداف الجمعية ، كما يجب الحصول على موافقة بالسفر قبل القيام به.
- لمدير أو رئيس الجمعية الحق في الموافقة والتصديق على البدلات اليومية المتعلقة بالسفر وطبقاً للظروف التي تحكم عملية السفر.

## لائحة الموارد البشرية

- عند الموافقة على السفر لحضور مؤتمرات أو اجتماعات يجب على الجهة المصدقة أن تتأكد أن عدد المسافرين من المشروع له مبرراته وضرورياً.
- مذكرة اعتماد السماح بالسفر يجب أن توضح الغرض من السفر:

يمكن السماح بالسفر لأحد الأسباب الآتية:

- ١- زيارة ميدانية (لموقع ما).
  - ٢- للاشتراك في برامج تدريبية.
  - ٣- لحضور مؤتمرات.
  - ٤- لتأدية مهام خاصة.
- مادة (١٠٠) يجب أن يشمل التصديق بالسفر على التكاليف المتوقعة خلال الفترة المصدق عليها.

(ب) البديل اليومي:

البديل اليومي هو مبلغ من المال يصرف لمقابلة مصروفات الإقامة والوجبات والمصروفات الأخرى المتعلقة بذلك. يدفع هذا البديل للأفراد المرخص لهم بالسفر بعيداً عن مكان عملهم الرسمي. البديل اليومي لا يشمل تكاليف الانتقال . ومن الجائز تحديد معدلات صرف البديل اليومي على أساس ثابت .

يتكون نظام تكاليف الإقامة بالإضافة إلى المصروفات الأخرى من جزأين:

- ١- مصاريف الإقامة و يجب تقديم مستندات مؤيدة للصرف.
  - ٢- مبلغ ثابت لتغطية مصاريف الوجبات والمصروفات الأخرى ويتوقف مقدار هذا المبلغ على المكان.
- غير مطلوب تقديم مستندات مؤيدة للصرف لهذا المبلغ.

مادة (١٠١)

يصرف بدل السفر مخفضاً إلى النصف عن المهام التي تبدأ وتنتهي في نفس اليوم .

مادة (١٠٢) لائحة بدل الإعاشة المصروفة للعاملين المسافرين من الجمعية وفقاً للجدول التالي:

أولاً داخل الجمهورية :

حسب تكاليف الإقامة الفعلية داخل كل محافظة وسعر السوق بها يدفع مبلغ ( يومياً ) مقابل الإفطار ، مقابل الغذاء ، مقابل العشاء )

ثانياً خارج الجمهورية:

يصرف بدل سفر يومي \$ ١٠٠ أو حسب متطلبات الدولة التي سوف يقوم بزيارتها .

٢٠ % مقابل الإفطار ، ٤٠ % مقابل الغذاء ، ٢٠ % مقابل العشاء ، ٢٠ % مقابل باقي المصروفات .

مادة (١٠٣) عند إخلاء العهد النقدية التي تم استهلاكها خلال الرحلة يجب مراعاة مايلي:

١- أنواع المصروفات التي تغطي بالبديل اليومي:

يدفع للفرد المسافر مبلغ في حدود المعدل الأقصى المسموح به للبديل اليومي لمقابلة كل من:

- (أ) مصروفات الإقامة الفعلية والمؤيدة بمستندات الإقامة والمحدد لها حد أقصى.
- (ب) مبلغ ثابت لتغطية نفقات الوجبات والمصروفات العرضية الأخرى.
- الإقامة:

مادة (١٠٤) تتضمن مصروفات الإقامة تكلفة المبيت في الفنادق الجيدة بقدر ما تسمح به موارد الجمعية ولا تتضمن مصروفات الإقامة في الطائرات أو القطارات حيث أن هذه المصروفات تخضع لمصروفات الانتقال.

الوجبات:

مادة (١٠٥) تتضمن مصروفات الوجبات جميع المصروفات المتعلقة بالإفطار والغذاء والعشاء ولا تتضمن أي مصروفات للترفيه.

٢- المصروفات الأخرى المتنوعة:

تتضمن المصروفات الأخرى المتنوعة أية مصروفات لها علاقة بعملية السفر، الأمثلة التالية لبعض من هذه المصروفات:

- (أ) أتعاب وإكراميات للحمالين والمضيفين.
- (ب) مصروفات الانتقال من محل الإقامة أو العمل إلى مكان تناول الوجبات.
- ٣- القيود على استرداد المصروفات:

مادة (١٠٦)

- (أ) إذا ما كانت تكلفة الإقامة الفعلية أقل من الحد الأقصى المسموح به، يتم صرف المبلغ الأقل.
- (ب) المصروفات المطالب باستردادها تخضع للمراجعة من الجمعية وتصرف فقط في ضوء الحدود المناسبة والضرورية لتأدية الأعمال.
- ٤- الإيصالات الخاصة بالإقامة:
- جميع مصروفات الإقامة يجب أن تكون مؤيدة بمستندات.

٥- الانتقالات:

- مادة (١٠٧) تتضمن تكلفة السفر أجور وسائل النقل التجارية من طائرات وقطارات وسيارات ويتم استرداد هذه التكلفة بالإضافة إلى البدل اليومي المسموح به.
  - وتحسب تكاليف الانتقالات التي لا تتعامل بالدرجات وليس لها تذاكر على أساس تقديري حسب المكان المسافر إليه (مثل سيارات الأجرة) .
  - في الحالات الطارئة يتم السفر على خطوط الطيران الداخلية على أن يحصل المسافر على موافقة كتابية من الهيئة التنفيذية .
  - عند السفر على الخطوط الجوية الدولية يكون الطيران على الدرجة الاقتصادية .
- ٦- الدفعة المقدمة لمصروفات السفر:

مادة (١٠٨)

- يمكن صرف مبلغ مقدم للمسافر لتغطية النفقات المتوقعة خلال فترة السفر المصدق عليها في حدود ٧٥ % من التكاليف على أن تسوى فور الانتهاء من مهمته والعودة من السفر.
  - عند تسوية المبلغ المقدم يجب على مدير المشروع أن يتأكد أن جميع المقدمات قد خصمت من المبالغ المدفوعة عند التسوية.
  - لا يجوز للموظف الذي لديه أي مقدمات معلقة أن يتسلم مقدمات جديدة حتى تتم تسوية المبالغ المدفوعة عند التسوية.
- ٧- طلب استرداد المصروفات:

مادة (١٠٩)

يجب استخدام نماذج استرداد المصروفات (مستند سفر) عند استرداد مصروفات السفر.

(أ) المرفقات:

يجب أن يرفق بمستند السفر، مستند اعتماد السماح بالسفر وجميع الإيصالات والمستندات المؤيدة للصرف يجب أن ترفق بمستند الصرف .

(ب) المستندات المطلوبة:

مادة (١١٠) يجب الحصول على إيصالات عن المصروفات التالية بغض النظر عن قيمتها:

- الإقامة.
- رسوم السفر.
- المصروفات المتنوعة المسموح بها.
- إيجار الغرف الإضافية لأغراض العمل (مؤتمر) يجب الحصول على تصديق مسبق.

مادة (١١١)

يجب على الموظف أن يوضح بمستند السفر كافة تفاصيل المصروفات المطلوب استردادها وذلك لكل يوم على حده.

مادة (١١٢)

إذا فقدت الإيصالات يجب على الموظف أن يقدم إقرار يوضح الظروف ولابد من إرفاق المذكرة مع مستند السفر، يجب أن تشتمل المذكرة على اسم وعنوان ومكان الإقامة وكذا تواريخ الإقامة وإجمالي التكاليف.

٨- مراجعة مستندات السفر:

مادة (١١٣)

➤ على الرؤساء المباشرين مراجعة جميع مستندات السفر للتأكد من أن المصروفات المطلوب استردادها تمت طبقاً للتصديقات ويجب أن تتم هذه المراجعة بواسطة موظف على مهام المسافر. على الإدارة المالية أن تتأكد أن مستندات السفر معدة بطريقة صحيحة طبقاً لسياسات وإجراءات الجمعية وأن الإيصالات المؤيدة للصرف مرفقة وذلك قبل تسليم مستندات السفر للصرف.

## الباب الثامن التدريب

مادة (١١٤) على الجمعية أن تعمل على تأهيل وتدريب العاملين فيها من خلال الدورات التأويلية والتدريبية أو الدراسات التخصصية وفقاً لعقود تدريب توضح شروط والتزام المتدرب تجاه الجمعية.

مادة (١١٥) التدريب يكون بناءً على ترشيح الإدارة، وموافقة الهيئة.

مادة (١١٦) يتم اختيار وترشيح الموظفين للاشتراك في الدورات التدريبية من قبل الرئيس المباشر وتعتمد من مدير الإدارة المختصة والرفع بذلك إلى المدير التنفيذي لإقرار ذلك.

مادة (١١٧) يجوز إنهاء أو توقيف تدريب أي موظف لا يلتزم بالنظام والمواعيد الخاصة بالدورة التدريبية التي يشارك فيها وللجمعية في هذه الحالة تحميله كافة المصاريف والنفقات التي دفعته مقابل اشتراكه في الدورة.

مادة (١١٨) على إدارة الجمعية تحديد احتياجاتها من الدورات التدريبية ومجالات التدريب اللازمة لتسيير العمل وذلك بناءً على نتائج تقارير تقييم الأداء الوظيفي الذي يبين جوانب القصور الوظيفي التي يتطلب القيام بتأهيل وتدريب الكوادر المطلوبة.

مادة (١١٩) ستعمل الجمعية على توفير فرص التدريب للعاملين بها على أن:

- ١- يتم تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالجمعية وكذا أعضاء الهيئة التنفيذية والمتطوعين من خلال استمارة تحديد الاحتياجات التدريبية يقوم بملئها كلاً من الموظف ورئيسه المباشر.
- ٢- يتم تحليل الاستمارة للتعرف على احتياجات كل فرد من العاملين.
- ٣- يحدد نوع التدريب المطلوب.
- ٤- تحديد الأماكن التي سوف يتم فيها التدريب والاتصال بها للتنسيق معها.
- ٥- وضع خطة تدريبية توضح:

• المتدرب

• موضوع التدريب

• مكان التدريب

• تكاليف التدريب

٦- يقوم المتدرب حين العودة من التدريب بكتابة تقرير عن الدورة التدريبية ويسلم نسخة من المادة العلمية، كما يقوم بإعداد خطة يوضح فيها كيف يستغل ما اكتسبه من مهارات في تطوير أدائه، وما هو المطلوب من الجمعية لتساعده على ذلك.

٧- سيتم ترشيح المتدرب للدورات التدريبية على حسب احتياج المتدرب، دون تمييز بين الذكور والإناث. ■ وستقوم الجمعية بعمل دورات تدريبية للعاملين خاصة الجدد منهم خلال الستة أشهر الأولى لعملهم للتعرف على الجمعية وأهدافها ورسالتها ورؤيتها ولوائحها، وكذلك تدريبهم على استخدام دليل السياسات والإجراءات كل في مجال تخصصه.

■ يتم وضع خطة للتدريب والموازنة التقديرية لها سنوياً وتعرض على الهيئة التنفيذية بالجمعية لاعتمادها. ■

## الباب التاسع الوقاية والسلامة

- مادة (١٢٠) يقصد بنظام السلامة هي الاحتياطات والإجراءات اللازمة لحماية العاملين.
- مادة (١٢١) على إدارة الجمعية التأكد من سلامة وصلاحية المنافذ مثل الأبواب والشبابيك لكافة مرافق الجمعية.
- مادة (١٢٢) على إدارة الجمعية توفير بعض أدوية الإسعاف الخاصة بالإسعافات الأولية، ووضعها في مكان عام وواضح حتى يسهل على جميع الموظفين الاستفادة منها في حالة الاحتياج لها.
- مادة (١٢٣) على الجمعية توفير الشروط والظروف الملائمة للسلامة.

## الباب العاشر الأحكام الخاصة بانتهاء خدمة الموظفين وحقوقهم المترتبة على ذلك أولاً: ترك الخدمة

- مادة (١٢٤) تنتهي خدمة الموظف بالجمعية في أي من الحالات التالية:
- انتهاء سريان العقد المبرم معه وعدم رغبة أي من الطرفين في تجديده.
  - إلغاء وظيفته وعدم وجود وظائف شاغرة مقبولة لديه.
  - الاستغناء عن خدمته بسبب عجزه الصحي عن مزاولة واجباته الوظيفية.
  - استقالته من الوظيفة بمحض إرادته.
  - ارتكابه مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة العقوبات المقررة من الهيئة التنفيذية
- مادة (١٢٥) يخطر الموظف كتابياً قبل شهر واحد من إنهاء خدمته بالجمعية وفي حالة عدم إخطاره يصرف له راتب شهر كامل إذا تقرر إنهاء خدمته فوراً وبدون إخطار سابق ويستثنى من هذا الموظف الذي تنتهي خدمته بالفصل أو الطرد من الجمعية.
- مادة (١٢٦) في حالة رغبة الموظف في ترك العمل في الجمعية يقدم استقالته إلى الجهات المعنية قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ ترك العمل في الجمعية وفي حال ترك الموظف العمل فوراً يتم تغريمه مرتب شهر كامل إضافة إلى الأضرار التي قد تحصل بسبب هذا الترك المفاجئ خاصة إذا لم يكن هذا الترك المفاجئ مبرراً بشكل منطقي ومقبول من الهيئة التنفيذية.
- مادة (١٢٧) لا يجوز إرغام الموظف الذي قدم استقالته أن يستمر في مزاولة عمله لمدة تزيد عن (٣٠) يوماً من تاريخ تقديم الاستقالة، ولا يجوز أن تُرفض الاستقالة إلا إذا كان يجري التحقيق معه في أي قضية من القضايا التي تستدعي بقاءه في عمله ريثما يتم البت في القضية على ألا يتجاوز فترة التحقيق عن (٤٥) يوماً.
- مادة (١٢٨) للموظف الحق في العدول عن استقالته خلال أسبوع من تقديمها وبشرط أن يتم العدول كتابياً، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن أو لا غية.
- مادة (١٢٩) تنتهي خدمة العامل بانتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. فإذا أبرم العقد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء الخمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
- وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

مادة (١٣٠) تنتهي خدمة العامل بالجمعية ببلوغ السن المقررة لترك الخدمة ويجوز استمرار العامل بعدها بعد موافقة الهيئة التنفيذية .

مادة (١٣١) تنتهي خدمة العامل لعدم اللياقة صحياً للخدمة ولا يجوز فصل العامل قبل نفاذ إجازاته المرضية والعادية بالإضافة للرصيد المتجمد من إجازاته ما لم يطلب إنهاء خدمته قبل ذلك. وذلك وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، وعلى الجمعية أن تخطر العامل برغبتها في إنهاء التعاقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

مادة (١٣٢) تنتهي خدمة العامل بالجمعية بالاستقالة ويعتبر في حكمها انقطاع العامل عن عمله لأكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة دون عذر مقبول، ويشترط في حالة الانقطاع أن ينذر العامل كتابة بعد خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة في الثانية.

مادة (١٣٣) تنتهي خدمة العامل بالفصل من الجمعية بالطريق التأديبي.

مادة (١٣٤) تنتهي خدمة العامل بالجمعية إذا حكم عليه نهائياً في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

مادة (١٣٥) تنتهي خدمة العامل بالجمعية بوفاة العامل حقيقة أو حكماً ويكون تقرير الوفاة حكماً بموجب حكم قضائي.

مادة (١٣٦) تنتهي خدمة العامل بالجمعية بعجزه كلياً عن أداء عمله الأصلي أو عجزه عجزاً مستديماً متى ثبت عدم وجود أي عمل آخر طبقاً للمادة ١٣٧ لقانون التأمين الصحي.

مادة (١٣٧) تنتهي خدمة العامل بقرار من الهيئة التنفيذية بعد إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي.

مادة (١٣٨) سن التقاعد بالنسبة للعاملين ستين سنة ميلادية ولا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من ستين سنة ميلادية، على أنه يجوز بقرار من الهيئة التنفيذية استبقاء العامل الذي جاوز الستين لمدد أخرى إذا اقتضت مصلحة العمل وكان العامل قادراً على الإنجاز، وإذا كان العقد محدد المدة إلى ما بعد بلوغ العامل هذه السن فلا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

#### ثانياً: مكافآت ترك الخدمة والتعويض عن الوفاة

مادة (١٣٩)

لا يصرف أي مبلغ للموظف عند انتهاء خدمته

مادة (١٤٠)

في حالة وفاة الموظف أثناء الخدمة يصرف لأقاربه منحة مالية تقدر من قبل الهيئة التنفيذية لمواجهة نفقات الجنازة.

مادة (١٤١)

في حالة وفاة الموظف أثناء الخدمة أو نتيجة لإصابة العمل يتم إتباع نظام وإجراءات دفع الدية المتعارف عليها في اليمن

ثالثاً: إخلاء طرف العامل:

مادة (١٤٢)

في جميع الأحوال سواء كانت استقالة أو وفاه حكماً أو وجوباً أو لبلوغ سن الإحالة للتقاعد لابد أن يقدم العامل إخلاء طرف عما بحوزته من أدوات أو عهد على أن توقع على إخلاء الطرف كل الإدارات المعنية.

رابعاً: شهادة الخبرة:

مادة (١٤٣)

يعطى لكل عامل مجاناً عند انتهاء خدمته شهادة خبرة يثبت فيها تاريخ دخول الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه ويبين فيها أيضاً قيمة الأجور والمرتبات ونوع الامتيازات إن وجدت، إذا طلب العامل ذلك أثناء سريان العقد وفي نهايته. ويرد إليه ما يكون قد أودعه لدى الجمعية من أوراق، شهادات أو أدوات.

خامساً: الفصل من الوظيفة

مادة (١٤٤)

يفصل العامل من الوظيفة بعد التأكد من الأدلة والبراهين التي تدينه وتثبت عليه إحدى القضايا أدناه:

- قبول الموظف لأي منفعة أو ميزة أو عطية أو عمولة مقابل قيامه بواجبات وظيفته
- امتناع الموظف عن تأدية المهام والأعمال الموكلة إليه حسب الوصف الوظيفي أو أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل المدير المباشر ضمن إطار وظيفته.
- إفشاء الأمور والمعلومات السرية التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو بمناسبة متى كان ذلك مضراً بالمصلحة العامة أو الخاصة للجمعية.
- ارتكاب الموظف بصفته الرسمية تزويراً في السجلات أو الأوراق أو التقارير أو المحاضر أو الوثائق أو الإمضاءات أو الإحكام التي تخص الجمعية.
- ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء في أماكن العمل.
- تقديم مستندات مزورة لجهة عمله للحصول على منفعة.
- تقديم معلومات وبيانات مزورة لمندوبي الرقابة والمحاسبة بقصد التستر وإخفاء وقائع أو مخالفات مالية أو إدارية
- اختلاس بعض الأموال المسلمة إليه بحكم وظيفته وتسهيل الاستيلاء للغير على الأموال الخاصة بالجمعية.
- الاحتيال والسرقة والتبديد والنصب والغش وإساءة استعمال السلطات والصلاحيات الوظيفية.
- ارتكاب فعل مخل بواجبات الوظيفة عن عمد بقصد إلحاق الضرر بجهة العمل
- الاعتداء على الرؤساء بالعمل أو الزملاء أو المرؤوسين بالضرب أو سبهم أو قذفهم أو ملاحقتهم.
- تخريب مباني العمل وأماكن الجمعية.



- الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى تطابق مع وظيفته أو تتعارض مع وقت دوامه الرسمي بالجمعية .
- تحصيل رسوم بدون استخدام السندات الرسمية للجمعية .

## الباب الحادي عشر لائحة الجزاءات والإجراءات التأديبية

مادة (١٤٥) يختص الهيئة التنفيذية التأديبي وإدارة الشؤون القانونية أو من تحدده إدارة الجمعية من الأشخاص بوحدة الجهاز الإداري للجمعية بالتحقيق فيما يحال إلى أي منها من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين.

٢- تكون سلطة الإحالة إلى التحقيق للرئيس والأمين التنفيذي والمدير التنفيذي أو المدير التنفيذي المساعد بحسب الأحوال بناء على اكتشاف المخالفة أو الإبلاغ عنها من الرؤساء المباشرين.

٣- لا يحق لأي رئيس قطاع أو مدير إدارة إشرافية إحالة أي موظف إلى التحقيق من تلقاء نفسه وإنما لابد من الرفع إلى المدير التنفيذي للتوجيه بالإحالة إلى التحقيق.

٤- يجب أن يتضمن التوجيه بالإحالة إلى التحقيق تعيين الشخص أو الجهة التي تتولى التحقيق والوقائع المراد تحقيقها والتي يستدل من ظاهرها الأوراق وقوعها من المخالف.

٥- يكون التحقيق كتابة ويجوز للمحقق الاستعانة بكاتب وذلك حالة المخالفات الجسيمة والتي يكون عقوبتها الإنذار فما فوق كما يجوز أن يكون التحقيق شفهيًا في المخالفات البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها لفت النظر أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أن يثبت مضمون الاستجواب في القرار الصادر بالعقوبة.

٦- للمحقق الاطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك في المحضر والتأشير على كل ورقة يطلع عليها وإثبات تاريخ الاطلاع كما يمكن ضم الأوراق والسجلات أو أية أوراق أخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها ويجوز للمحقق أن يطلب صورة أية أوراق أخرى لا يستلزم التحقيق الاحتفاظ بأصولها أو تدعو المصلحة التنفيذية إلى عدم إرفاقها.

٧- تسمع أقوال الشهود قبل سماع أقوال الموظف المخالف (رسميًا) في حضوره حتى يمكن مواجهته بأقوالهم التي تؤيد مرفوع المخالفة في حالة الإنكار وإذا امتنع أحد الشهود عن الإدلاء بأقواله وجب تدوين ذلك في محاضر التحقيق.

٨- يجب على كل من يدعى لسماع شهادته من الموظفين أن يبادر إلى ذلك فإذا امتنع عن الحضور أو التخلف رغم إعادة استدعائه يغير ذلك التصرف منه خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يشكل في حقه مخالفة إدارية يستوجب مساءلته.

٩- يتعين على جهة التحقيق أن تواجه الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه وادلتها من واقع الأوراق أو من شهادة الشهود وإذا امتنع الموظف عن إبداء أقواله أو عن التوقيع على أقواله يثبت المحقق ذلك ولا يؤثر هذا في صدور قرار مجازاته ما دامت المخالفة ثابتة قبله.

- ١٠- إذا لم يحضر الموظف المنسوب إليه المخالفة رغم إخطاره كتابياً فيتم إخطاره مرة أخرى فإذا تخلف عن الحضور سقط حقه في الدفاع عن نفسه وعلى الجهة المنوط بها التحقيق المضي فيه لاستكمالها والبت فيه ولو بإدانة المخالف.
- ١١- يتناول التحقيق ما يعرض أثنائه من واقع تنطوي على مخالفات أو خروج على مقتضى الواجب إذا كانت تتصل بالوقائع الأصلية ولو كان الذي ارتكبها غير الموظف الذي يحقق معه.
- ١٢- إذا كشف التحقيق عن شبهة وقوع جريمة من الجرائم التي تخص النيابة التنفيذية برفع الدعوى العمومية عنها بغير شكوى أو طلب وجب على المحقق عرض الموضوع فوراً على السلطة المختصة لإصدار الأمر بإبلاغ النيابة التنفيذية ولا يترتب على إبلاغ النيابة التنفيذية الإخلال بحق الجمعية في توقيع الجزاء التأديبي عما يثبت في حق المخالف.
- ١٣- إذا رأى المحقق أن مصلحة التحقيق مع احد الموظفين تقتضي وقفه عن العمل احتياطياً فعليه أن يعرض الأمر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبررات الوفاء والمدة التي يقدرها بما لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويتقاضى الموظف الموقوف نصف مرتبه خلال فترة الإيقاف.
- ١٤- للموظف المحال للتحقيق الاطلاع على كافة أوراق التحقيق وتقديم ما يشاء من مستندات وما تنطوي عليه من خروج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة.
- ١٥- على المحقق فور انتهاء التحقيق إعداد مذكرة تتضمن:  
(أ) بياناً وافياً بالموضوع المحال لتحقيقه والوقائع التي تم تحقيقها ومدى نسبتها للمخالف وما تنطوي عليه من خروج على مقتضى الواجب في أعمال الوظيفة.  
(ب) ما انتهى إليه من حيث تقرير المسؤولية أو حفظ الموضوع.  
١٦- يكون حفظ التحقيق مؤقتاً أو قطعياً للأسباب التالية:

### أولاً: الحفظ المؤقت

- لعدم كفاية الأدلة.

### ثانياً: الحفظ القطعي

- (أ) لعدم صحة الوقائع المنسوبة إلى المخالف.
  - (ب) لعدم وجود مخالفة في الوقائع المحالة للتحقيق.
  - (ج) لسابقة الفصل في الموضوع.
  - (د) للوفاة.
- ١٧- يجوز للأمر بالتحقيق أو لمن رفعت إليه الأوراق لتوقيع الجزاء أن يعيد الأوراق لاستيفاء التحقيق وعلى المحقق تنفيذ ذلك في أقرب وقت وإعادتها بمذكرة جديدة فيثبت فيها ما يراه على ضوء ما تم من استيفاء التحقيق .
- ١٨- إذا ارتكب الموظف إحدى المخالفات الواردة بجدول المخالفات التأديبية يوقع عليه الجزاء في الحدود المقررة قرين كل مخالفة .

### ثالثاً: سلطة توقيع الجزاء

(أ) يختص المدير التنفيذي بتوقيع العقوبات التالية:

- ١- لفت النظر الكتابي.
- ٢- الإنذار.
- ٣- الخصم من المرتب بحيث لا تزيد مدة الخصم عن شهرين في السنة.

- ٤- إلغاء القرار الصادر من المدير التنفيذي أو رئيس القطاع أو مدير الإدارة بتوقيع العقوبة أو تعديلها وذلك بتخفيف العقوبة أو تشديدها أو إحالة الموظف الى الهيئة التنفيذية التأديب.
- ٥- وقف الموظف عن عمله احتياطياً لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
- ٦- اعتماد قرار الهيئة التنفيذية التأديب.
- ب) يختص المدير التنفيذي في دائرة اختصاصه بتوقيع العقوبات التالية:
  - ١) لفت النظر الكتابي.
  - ٢) الإنذار
  - ٣) الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز شهراً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً .
  - ٤) الإحالة الى الهيئة التنفيذية التأديب .
- ج) يختص الهيئة التنفيذية التأديب بتوقيع العقوبات التالية :
  - ١) تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .
  - ٢) الحرمان من العلاوة الدورية .
  - ٣) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور .
  - ٤) الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من المعاش أو المكافأة التقاعدية.
- ٥) يحق للمدير المباشر ايقاع العقوبة على الموظف الذي يقع تحت سلطته فيما لا يتجاوز التنبيه أو الخصم بما لا يتجاوز يومين في المخالفة الواحدة وبما لا يتجاوز عشرة أيام في السنة .
- ٦) يحق لمدير الإدارة ايقاع العقوبة دون التحقيق على الموظف الذي يقع تحت سلطته فيما لا يتجاوز التنبيه أو الخصم بما لا يتجاوز يوم واحد في المخالفة - وخمسة أيام في السنة .
- \* وفي كل الاحوال يحق للموظف تقديم تظلم الى المدير التنفيذي أو الهيئة التنفيذية ضد أي عقوبة توقع عليه دون إجراء التحقيق معه.

#### رابعاً : الأحكام التنفيذية

- تتم الإحالة الى (الهيئة التنفيذية التأديبي) بقرار من رئيس الجمعية أو الامين التنفيذي أو مدير الجمعية بعد عرض الأمر على الهيئة التنفيذية .
- لا يجوز أن يزيد الخصم من المرتب عن ربع الأجر شهرياً.
- المخالفات المحددة بالجدول المرافق لهذه اللائحة ليست واردة على سبيل الحصر وتمارس سلطات التأديب سلطة تحديد أي مخالفة اخرى والجزاء المناسب لها .
- لا يجوز توقيع اكثر من جزاء واحد عن مخالفة واحدة .
- إذا وقعت من الموظف عدة مخالفات مرتبطة ببعضها يجازى عليها في حدود الجزاء المقرر لأشد المخالفات .

## خامساً : القواعد التنفيذية

### القاعدة الأولى:

كل من يخالف بنود عقد التوظيف يتحمل المسؤولية بالعقد والضرر بالعقد وفقاً لتحديدها فقهاً وقانوناً.  
كل ما يحدثه الموظف من ضرر مادي أو إداري للجمعية أو الغير يلزم بالتعويض ويتحمل مسؤولية التقصير وفقاً لتحديدها فقهاً وقانوناً ولو كان الضرر ناتجاً عنه بغير اختيار .

### القاعدة الثانية:

لكل موظف بالجمعية يخالف واجباته المنصوص عليها في لائحة شؤون الموظفين أو يخالف اللوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجمعية أو يخالف القواعد التنفيذية والنظام التنفيذي والآداب التنفيذية المقررة للشريعة الإسلامية أو القوانين النافذة في الجمهورية ، يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية:-

- ١- التنبيه.
- ٢- لفت النظر.
- ٣- الإنذار.
- ٤- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز ٢٠%.
- ٥- تأجيل استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة.
- ٦- الحرمان من العلاوة السنوية.
- ٧- تأجيل موعد استحقاق الترقية.
- ٨- استرداد وتعويض كل الأموال والخسائر الناجمة عن المخالفات بما لا يتجاوز ٢٠% من الراتب الأساسي حتى تمام السداد.
- ٩- الفصل من الخدمة مع حفظ الحقوق والمستحقات الأخرى - مالم يترتب على المخالفات التي أقتضى فصله لأجلها أضرار مادية فحينئذ يحرم من الحقوق بقدر تلك الأضرار والخسائر.

| م                                             | بيان المخالفات                                                 |                |           |               | الجزاءات المقررة |   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------------|---|
|                                               | مرة أولى                                                       | مرة ثانية      | مرة ثالثة | مرة رابعة     |                  |   |
| أولاً : مخالفات تتعلق بمواعيد العمل والإجازات |                                                                |                |           |               |                  |   |
| ١                                             | التأخير عن مواعيد الحضور بدون إذن أو عذر مقبول لمدة (١٥) دقيقة | اشعار          | تنبيه     | تنبيه خطي     | انذار            |   |
| ٢                                             | التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر من (٢٠)دقيقة                | اشعار          | تنبيه     | تنبيه خطي     | انذار            |   |
| ٣                                             | التأخير عن مواعيد الحضور لمدة أكثر (٣٠) دقيقة لغاية (٦٠)دقيقة. | تنبيه          | تنبيه خطي | انذار         | خصم              |   |
| ٤                                             | الغياب بدون إذن مسبق أو عذر مقبول                              | خصم من الإجازة | لفت نظر   | خصم من الراتب |                  |   |
| ٥                                             | الانقطاع عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً خلال شهر بدون عذر        | الفصل عن العمل | -         | -             | -                | - |

## لائحة الموارد البشرية

|   |                                               |                |            |                                  |
|---|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------|
| ٦ | الانصراف قبل مواعيد العمل بدون إذن            | خصم من الإجازة | نصف قسط    |                                  |
| ٧ | السهو عن إثبات الحضور أو الانصراف             | تنبيه شفوي     | تنبيه شفوي | تنبيه كتابي                      |
| ٨ | التلاعب أو التستر في إثبات الحضور أو الانصراف | خصم يوم        | خصم يومين  | خصم أربعة أيام<br>إنذار بالفصل   |
| ٩ | تخلف الحارس عن المناوبة                       | خصم يوم        | خصم يومين  | خصم ثلاثة أيام<br>الفصل من العمل |

### ثانياً: مخالفات تتعلق بالسلوك الشخصي

|    |                                                                              |                |                    |                |                |
|----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| ١٠ | الادعاء الكاذب على الزملاء والمدراء والتشهير بهم                             | تنبيه كتابي    | خصم يوم            | إنذار          | الفصل من العمل |
| ١١ | الإخلال بنظام العمل                                                          | تنبيه شفوي     | لفت نظر            | خصم يوم        | خصم يومين      |
| ١٢ | التشاجر في مكان العمل                                                        | خصم يوم        | خصم يومين          | خصم ثلاثة أيام | خصم خمسة أيام  |
| ١٣ | التشاجر في مكان العمل الذي ينجم عنه جرح أو ضرب                               | خصم خمسة أيام  | الفصل من العمل     |                |                |
| ١٤ | التعدي على الزملاء في مقر العمل                                              | خصم خمسة أيام  | إنذار كتابي بالفصل | الفصل من العمل | -              |
| ١٥ | التعدي على الرؤساء أو التطاول عليهم                                          | إنذار كتابي    | الفصل من العمل     | -              | -              |
| ١٦ | الامتناع عن الإدلاء بالأقوال في التحقيقات أو الكذب فيها                      | خصم نصف يوم    | خصم يومين          | الفصل من العمل |                |
| ١٧ | التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل                          | خصم نصف يوم    | خصم يومين          | خصم خمسة أيام  | الفصل من العمل |
| ١٨ | إدخال منشورات إلى مقر العمل أو القيام بتوزيعها أو لصقها أو جمع نقود بدون إذن | إنذار كتابي    | الفصل من العمل     | -              | -              |
| ١٩ | تصرف الموظف للغير بممتلكات الجمعية والتي في عهده الخاصة                      | خصم خمسة أيام  | الفصل من العمل     | -              | -              |
| ٢٠ | انتحال الموظف شخصية غير شخصيته أو تقديم أوراق أو مستندات مزورة               | الفصل من العمل | -                  | -              | -              |
| ٢١ | ارتكاب فعل فاضح في مقر العمل                                                 | الفصل من العمل | -                  | -              | -              |

## لائحة الموارد البشرية

|    |                                                                                                                         |   |                |   |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|----------------|
| ٢٢ | قبول رشوة أو مكافأة أو هدية مقابل التفريط أو التهاون أو التزوير في واجبات الوظيفة أو تقديم بيانات غير صحيحة في البيانات | - | الفصل من العمل | - | -              |
| ٢٣ | الاختلاس أو سرقة أموال وممتلكات الجمعية                                                                                 | - | الفصل من العمل | - | -              |
| ٢٤ | التحريض أو الاشتراك أو التستر على سرقة أو تهريب ممتلكات أو أموال الجمعية                                                | - | الفصل من العمل | - | -              |
| ٢٥ | إفشاء أسرار الجمعية                                                                                                     | - | إنذار كتابي    | - | الفصل من العمل |
| ٢٦ | الحكم على الموظف (بإثباتات) في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة                                                             | - | الفصل من العمل | - | -              |

### ثالثاً: المخالفات الخاصة بنظام العمل

|    |                                                                             |                                        |                |               |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| ٢٧ | التراخي والتكاسل في أداء العمل                                              | تنبيه شفوي                             | تنبيه كتابي    | خصم نصف يوم   | خصم يوم        |
| ٢٨ | التدخين أو تناول القات في مقر الجمعية أو القطاعات التابعة لها أثناء الدوام. | تنبيه شفوي                             | تنبيه كتابي    | خصم نصف يوم   | خصم يوم        |
| ٢٩ | الأكل في غير المكان أو الموعد المخصص لذلك                                   | تنبيه شفوي                             | تنبيه كتابي    | خصم نصف يوم   | خصم يوم        |
| ٣٠ | النوم أثناء العمل في الأعمال التي تتطلب اليقظة مثل الحراسة                  | تنبيه شفوي                             | تنبيه كتابي    | خصم نصف يوم   | خصم يوم        |
| ٣١ | التمارض أو إحداث مشاغبة في العمل                                            | تنبيه شفوي                             | تنبيه كتابي    | خصم نصف يوم   | خصم يوم        |
| ٣٢ | الإهمال البسيط أو التهاون اليسير في العمل                                   | تنبيه شفوي                             | تنبيه كتابي    | خصم نصف يوم   | خصم يوم        |
| ٣٣ | الإهمال الجسيم في العمل الذي يترتب عليه ضرر بليغ بالأرواح أو الأموال        | الفصل من العمل                         | -              | -             | -              |
| ٣٤ | رفض أداء العمل دون مبرر قانوني                                              | يثبت الرفض بمحضر ويعتبر الموظف مستقلاً |                |               |                |
| ٣٥ | مخالفة التعليمات أو اللوائح الخاصة بالعمل                                   | تنبيه شفوي                             | تنبيه كتابي    | خصم نصف يوم   | خصم يوم        |
| ٣٦ | عدم التعاون مع الزملاء في أداء الواجبات العاجلة                             | تنبيه كتابي                            | خصم نصف يوم    | خصم يوم       | خصم يومين      |
| ٣٧ | استعمال ممتلكات الجمعية في المنفعة الخاصة                                   | تنبيه كتابي                            | خصم ثلاثة أيام | خصم خمسة أيام | الفصل من العمل |
| ٣٨ | الاحتفاظ بأصل المكاتبات أو مستندات الجمعية لاستعمالها في أغراض شخصية        | تنبيه شفوي                             | تنبيه كتابي    | خصم نصف يوم   | خصم يوم        |

## لائحة الموارد البشرية

|    |                                              |                                     |         |           |                |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|----------------|
| ٣٩ | الامتناع عن العمل ساعات إضافية بدون مبرر     | خصم نصف يوم                         | خصم يوم | خصم يومين | خصم أربعة أيام |
| ٤٠ | رفض استلام الإذارات أو الجزاءات أو التوجيهات | تعطى لمدة ثلاثة أيام ويعتبر استلمها |         |           |                |

|    |                                                                            |                                           |                           |                       |                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ٤١ | عدم الانتظام بالقيود في السجلات أو دفاتر العهد بما يتفق مع تنفيذ التعليمات | تنبيه شفوي                                | تنبيه كتابي               | خصم نصف يوم           | خصم يوم                 |
| ٤٢ | الإسراف في استهلاك الكهرباء وأدوات ومعدات الجمعية دون مبرر                 | خصم ثلاثة أيام                            | خصم أربعة أيام            | خصم خمسة أيام         | الفصل من العمل          |
| ٤٣ | العجز البسيط في العهد بدون تعمد                                            | لفت نظر مع تحمل العجز                     | خصم نصف يوم مع تحمل العجز | خصم يوم مع تحمل العجز | خصم يومين مع تحمل العجز |
| ٤٤ | العجز الجسيم أو المتعمد في العهدة                                          | حق الفصل مع سداد العجز أو طلبها من الضامن |                           |                       |                         |
| ٤٥ | عدم تواجد الحارس في مكان العمل                                             | تنبيه شفوي                                | تنبيه كتابي               | خصم نصف يوم           | خصم يوم                 |
| ٤٦ | السماح للموظف بالخروج دون إذن أو السماح بدخول غير الموظفين دون إذن         | لفت نظر                                   | قسط                       | قسطين                 | ثلاثة أقساط             |
| ٤٧ | الإهمال في صيانة الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة                        | تنبيه كتابي                               | لفت نظر                   | خصم قسط               | خصم قسطين               |
| ٤٨ | وضع أو تعليق أي إعلان أو بيان دون موافقة سابقة من الإدارة                  | لفت نظر                                   | قسط                       | قسطين                 | إنذار بالفصل            |
| ٤٩ | محاولة إصلاح الآلات من غير المختص أو العبث فيها                            | خصم يومين                                 | خصم ثلاثة أيام            | خصم خمسة أيام         | إنذار                   |
| ٥٠ | تمزيق أو إتلاف تعليمات أو بلاغات المدير المباشر                            | تنبيه شفوي                                | تنبيه كتابي               | خصم نصف يوم           | خصم يوم                 |
| ٥١ | عدم تسليم النقود المحصلة لحساب الجمعية في المواعيد المحددة                 | خصم يوم                                   | خصم يومين                 | خصم ثلاثة أيام        | فصل من العمل            |
| ٥٢ | التزوير في سجلات أو مستندات الجمعية                                        | الفصل من العمل                            | -                         | -                     | -                       |
| ٥٣ | فقد أغراض أو قطع غيار أو سوء استعمالها                                     | خصم يومين ويحمل بالقيمة عن شراء بدلها     |                           |                       |                         |

### رابعاً : المخالفات الخاصة بخدمات النقل

|    |                                                                                  |                                                  |                                        |                |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| ٥٤ | قيادة سيارات الجمعية من غير المرخص لهم بذلك                                      | خصم خمسة أيام                                    | الفصل من العمل مع تحميله بقيمة الخسائر |                |               |
| ٥٥ | قيادة السيارات بصورة مخالفة لقواعد المرور إذا لم ينجم عنه خطر للأرواح والممتلكات | إنذار كتابي                                      | خصم يومين                              | خصم ثلاثة أيام | خصم خمسة أيام |
| ٥٦ | قيادة السيارات بصورة مخالفة لقواعد المرور إذا نشأ ضرر في الأرواح أو الممتلكات    | حق الفصل من العمل مع تحميله الخسائر هو أو الضامن |                                        |                |               |
| ٥٧ | استعمال وسائل النقل في غير الأغراض المخصصة لها دون إذن                           | خصم خمسة أيام                                    | الفصل من العمل                         | -              | -             |

### الباب الثاني عشر:

## الواجبات والمحظورات والامتيازات الوظيفية

### أولاً: الواجبات الوظيفية

مادة (١٥٦): يجب على العامل مراعاة الآتي:

- أداء الواجبات المنوط بها والمكتوبة في الوصف الوظيفي المرفق بالعقد بدقة وأمانة.
  - أن ينجز الأعمال في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص الحريص.
  - أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز صالحه في الوقت المناسب.
  - المحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها الجمعية في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد.
  - المحافظة على كرامة الوظيفة بالمسلك اللائق بها. ١
  - المحافظة على أموال وممتلكات الجمعية.
  - إبلاغ الجمعية بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها.
  - أن يتعاون مع الزملاء في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وأن يحترم رؤسائه وزملاءه في العمل.
  - أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة الجمعية وأمنها.
- مادة (١٥٧): -على العامل أن يحافظ على أسرار العمل ولا يجوز له أن يفضي بأي معلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بناء على تعليمات خاصة، ويظل ملتزماً بالكتمان حتى بعد انتهاء علاقته بالعمل.
- مادة (١٥٨): -يلتزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة عامة، سواءً تلك التي حددها الوصف الوظيفي أو القرارات الإدارية أو تلك الواجبات التي جرى عليها العرف الوظيفي وعلى وجه الخصوص:
١. الحرص على أداء العمل المكلف به بدقة وأمانة، وأن يخصص كامل وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية بكفاءة وفاعلية.
  ٢. الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من رؤسائه الذين يعمل تحت إشرافهم.
  ٣. التقيد بلوائح ونظم العمل وقواعده وضوابطه واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عقد عمله.
  ٤. العمل باستمرار على تنمية معارفه وكفاءته المهنية والفنية والثقافية.
  ٥. يلزم بتدريب وتطوير مهارات الآخرين من زملائه ومن يتولى الإشراف عليهم.
  ٦. المحافظة على ممتلكات الجمعية وصيانة الآلات والأدوات والمواد والسجلات والملفات المسلمة بعهده وتحت تصرفه.
  ٧. المحافظة على أسرار العمل حتى بعد انتهاء خدمته.
  ٨. التنفيذ الواعي للمعاملات والإجراءات المتعلقة بوظيفته وعدم التباطؤ فيها.
  ٩. الحفاظ على كرامة الوظيفة والابتعاد عن كل ما من شأنه التقليل من قيمتها.
  ١٠. أداء الأعمال التي يكلف بها كعمل اضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي.
  ١١. الاشتراك في أي برنامج تدريبي تتطلبه الوظيفة بحسب ترشيح إدارة الجمعية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الامتناع أو الرفض إلا لأسباب موضوعية مقبولة لدى الجمعية.
  ١٢. أن يخطر الموارد البشرية عن طريق رئيسه أولاً بأول بكل تغيير يطرأ على محل إقامته، بحيث يكون هذا المحل هو عنوان الموظف المعترف قانوناً للتخاطب معه عند اللزوم.
  ١٣. العودة إلى مقر عمله وممارسة مهامه بعد انتهاء إجازته مباشرة.
  ١٤. الالتزام بلوائح الجمعية ونظمها وقراراتها ومدونة السلوك الخاصة بها.



١٥. الحرص على حسن تمثيل الجمعية لدى الجهات الرسمية والمجتمعات والفئات المستهدفة.

### ثانياً: المحظورات الوظيفية

مادة (١٥٩): يحظر على الموظف ما يلي:

١. أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع الأصل من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
  ٢. أن يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو لغيره.
  ٣. أن يتوقف عن عمله أو أن يغادر مقر العمل أثناء الدوام الرسمي بدون إذن خاص، وكذا ألا يتغيب عن عمله بدون إذن مسبق أو سبب مقبول لدى الجمعية.
  ٤. العودة إلى مقر عمله خارج أوقات الدوام بدون تكليف؛ إلا أن تقتضي مصلحة العمل ذلك مع إشعار المسؤولين بذلك.
  ٥. القيام بأي عمل يخل بأدائه لواجباته الوظيفية.
  ٦. الظهور بمظهر لا يليق بمكانة الوظيفة وكرامتها.
  ٧. تناول القات أثناء العمل الرسمي.
  ٨. ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي داخل الجمعية أو أثناء تنفيذ مهامها الميدانية.
  ٩. أن يستغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة من علاقته الشخصية بالجهات المانحة.
  ١٠. استعمال الأصول والعهد الشخصية التابعة للجمعية وممتلكاتها لمنفعة شخصية.
- مادة (١٦٠): يحظر على الموظف بالذات أو الوساطة ما يلي:
١. شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه الجمعية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال الجمعية.
  ٢. مزاوله أعمال تجارية أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال الجمعية.
  ٣. استئجار أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الجهات التي تتصل بعمله إذا كان لهذا الاستغلال صلة بأعمال الجمعية.

### ثالثاً: حقوق وامتيازات الموظفين

مادة (١٦١): لكل موظف بالجمعية الحق في أن يتقاضى ويحصل وفقاً لأحكام لائحة المرتبات وهذه اللائحة على الحقوق والامتيازات التالية:

- ☒ راتب شهري.
- ☒ الترقية.
- ☒ علاوات.
- ☒ إجازات.
- ☒ أي بدلات أو مكافآت أو مميزات أخرى وردت بهذه اللائحة أو بقانون العمل.
- ☒ التدريب وبناء القدرات

صدر بمقر الجمعية - صنعاء بتاريخ / / ١٤١٤ هـ

الموافق / / ٢ م

رئيس الجمعية

